

수시연구 2024-06

신흥안보 분야 법제 분석 기반 글로벌 협력-경쟁 전략 - 정보보호 이슈를 중심으로 -

The Global Co-opetition Strategy
Based on Legal Analysis in Emerging Security Area
- Centering on Information Protection Issues -

조용래 · 김선엽 · 김성아 · 성경모

내 부 저 자

연구책임자 **조용래** | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 **김선엽** | 과학기술정책연구원 부연구위원
김성아 | 과학기술정책연구원 연구원
성경모 | 과학기술정책연구원 연구위원

자 문 위 원

정원준 | 한국법제연구원 부연구위원
이정노 | 한국전자기술연구원 수석연구원
Shen Lan (沈嵐) | Hunan College of Foreign Studies 부교수
KUNO Arata (久野 新) | ASIA University 교수

수시연구 2024-06

신흥안보 분야 법제 분석 기반 글로벌 협력-경쟁 전략 - 정보보호 이슈를 중심으로 -

2024년 12월 31일 인쇄
2024년 12월 31일 발행

發行人 | 윤지웅
發行情處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068
登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호
組版 및 印刷 | 미래미디어
Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-976-3 93300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구 배경 및 필요성	1
-----------------------	---

제2절 연구질문 및 연구목적	5
-----------------------	---

제2장 국내외 신홍안보 법제 현황 조사	6
-----------------------------	---

제1절 신홍안보의 개념 및 관련 법률 범위	6
-------------------------------	---

1. 신홍안보의 개념과 특징	6
-----------------------	---

2. 국내·외 신홍안보에 대응하는 법률 현황	8
--------------------------------	---

제2절 한국의 관련 법률상 정보보호 내용	16
------------------------------	----

제3절 해외의 관련 법률상 정보보호 내용	25
------------------------------	----

1. 일본	25
-------------	----

2. 중국	28
-------------	----

3. 프랑스	36
--------------	----

제3장 법제 유형화 및 구조화 분석	42
---------------------------	----

제1절 조사 방식 및 분석 프레임워크	42
----------------------------	----

제2절 분석결과	45
----------------	----

제4장 연구결과 정리 및 정책추진 포인트	63
------------------------------	----

제1절 조사·분석 결과 정리 및 시사점	63
-----------------------------	----

제2절 향후 정책 실무추진의 초점과 포인트	66
참고문헌	69

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	l
Chapter 1. Introduction	1
1. Research Background and Need for the Research	1
2. Research Question	5
Chapter 2. Investigation for Emerging Security-related Laws	6
1. Definition of Emerging Security and Scope of the Relevant Laws	6
2. Contents of Information Protection under Related Laws in Korea	16
3. Contents of Information Protection under Related Overseas Laws	25
Chapter 3. Analysis of Legislative Type and Structuralization	42
1. Types of Investigation and Analytic Framework	42
2. Analysis Results	45
Chapter 4. Summary of Research and Policy Implementation Points	63
1. Summary of Investigation/Analysis and the Related Implications	63
2. Focus and Points of Implementation Practice of the Policy in the Future	66
References	69

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 ‘국가안보’를 직접 명시하고 있는 법률	10
〈표 2-2〉 중요경제보안법 상의 정보보호 대상	28
〈표 2-3〉 반간첩법 개정 전후 간첩행위 범위	29
〈표 2-4〉 비밀보호 관련 국가비밀보호법 개정법률 조항	31
〈표 3-1〉 국내외 법률 정보보호 내용 유형화 프레임워크	44
〈표 3-2〉 국내외 신흥안보 대응 법제 체계 유형화	45
〈표 4-1〉 경제안보·기술안보 관련 실무위원회의 종류와 내용(디스플레이 사례)...	65

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 미국-한국의 시기별 경제안보·기술안보 정책·입법 타임라인	2
[그림 1-2] 한국의 경제안보·기술안보 관련 다수의 정책·법제	2
[그림 1-3] 글로벌 협력 맥락에서의 정보공유-정보보호 관계	4
[그림 2-1] 과학기술과 非전통안보 간 수렴 현상 증가	7
[그림 3-1] 본 연구의 조사·분석 방식의 비교(본 연구는 Option 2 방식)	42
[그림 3-2] 조사절차와 조사범위	43
[그림 4-1] 본 연구의 조사·분석 결과 정리	64

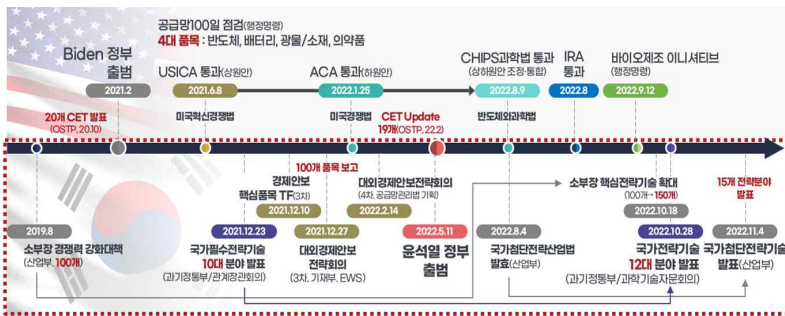
| 요약 |

1. 서론

□ 연구 필요성 및 목적

- 각국은 신흥안보 리스크에 대비·대응하기 위한 법·제도 및 다양한 정책과 관련 시책을 마련하고 추진중에 있음
 - 주요국들은 경제안보 등 신흥안보를 국가안보의 핵심 전략 분야로 간주하고 적극적 대응을 위한 구조적 변화를 시도하고, 이는 결국 관련 법·제도 강화로 구현됨
- 한국 정부 역시 최근 급부상하고 있는 비전통안보 분야에 대한 국가 차원의 대응을 강화하기 위한 법제를 마련하고 시행중에 있음
 - 2024년까지 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 기획재정부 등을 통해 국가 전략기술, 국가첨단전략산업, 경제안보 분야 자원 관련 법제화가 완료되고 시행중

[그림 1] 미국-한국의 시기별 경제안보·기술안보 정책·입법 타임라인



자료: 조용래 외(2023).

- 정보보호는 신흥안보 시대 전략기술 및 첨단전략산업 관련 법·제도의 기획과 실무 추진 과정에서 필수적으로 발생할 수 있는 핵심 이슈임

- 국가안보의 범위가 신흥안보 영역으로까지 확대되면서 국내외 법제들에서의 정보보호 범위도 확대되고 있는 바, 이에 대한 분석적 조사 필요

□ 연구질문 및 연구목적

- 국내외 신흥안보 관련 법제들에서의 정보보호 이슈를 다룬 내용들에 대한 종합적 조사 및 해당 법제들의 특징을 유형화·구조화
 - 정보보호 및 기술보호 내용들을 각 부처 법제들에서 조항 또는 시행령을 통해 다루고 있는 바, 이 내용들이 정책현장 및 연구현장에서 실제로 작동되기 위해서는 국내외 법제 사례들을 조사·정리하여 정책추진에 참고할 필요가 있음
 - 본 연구는 신흥안보 법제의 정보보호 이슈에 초점을 맞춰 수행하며, 다음과 같은 연구질문과 연구목적을 설정하고자 함
- 연구질문
 - **(법제조사)** 국가 중요정보 보호에 관한 국내외 법률 및 정책 사례에는 어떤 것이 있는가?
 - **(유형화)** 정보보호 법률 및 정책 사례를 어떻게 구조화 및 유형화할 수 있는가?
- 연구목적
 - **(법제조사)** 신흥안보 관련 국내외 최신 법제 및 정책들에서의 정보보호 내용 조사
 - **(유형화)** 신흥안보 분야 정보보호 관련 국내외 최신 법제를 조사하고 그 특징을 분류 및 유형화함으로써 쟁점과 이슈를 도출하고 개선 방향 도출의 함의 제공

2. 국내외 신흥안보 법제현황 조사

□ 신흥안보의 개념과 특징

- 非전통안보 개념의 부상과 과학기술 영역 확대로 인한 경계의 모호성 증대 및 이로 인한 신흥안보 중요성 증대

- 안보 영역의 구분이 복잡한 양상을 보이는 가운데, 과학기술을 둘러싼 미중패권 경쟁 심화와 우크라이나 전쟁 발발이 촉발한 공급망 불안정성 등 신흥안보 위협에 대응하기 위한 **非전통안보**의 영역이 특히 부각되고 있음
 - 김상배(2016)는 새로운 안보 패러다임의 불확실성과 복잡성을 이해하기 위해, 신흥안보 분야들 간의 상호 연계성이 증폭되는 과정에서 발생하는 위험 대처에 상응하는 개념으로 '신흥안보(emerging security)'를 정의함
- 복잡성과 불확실성이 특히 높은 **非전통안보** 위협에 대응하기 위한 신흥안보 관점에서 정보보호 이슈를 분석하고자 함
 - 특히, 신흥안보 관련 법률들을 주로 경제·산업과 과학기술 분야를 중심으로 고찰하며, **非전통안보**가 주가 되는 신흥안보 영역 외에도, 이와 관련성이 있는 전통안보 영역의 법률들도 함께 고찰하고자 함

□ 국내·외 신흥안보에 대응하는 법률 현황

- **(한국)** 군사, 외교 등 전통안보분야에서의 「국가보안법」(법무부, 1948년 제정, '16.1.6타법개정, '17.7.7시행), 「방위산업기술보호법」(국방부, 2016년 제정, '24.1.16 일부개정, '24.7.17시행), 「군사기밀보호법」(국방부, 1972년 제정, '22.12.13일부개정, '22.12.13시행)등이 있으며, 최근 신흥안보 이슈에 대비·대응하기 위한 법률 제·개정이 활발한 추세
 - 경제안보에 관하여 특별법적 지위를 가진 법률로서 최근 제정된 「경제안보를 위한 공급망 안정화 지원법」(기재부, '23.12.26제정, '24.6.27시행)과 「국가자원안보 특별법」(산업부, '23.2.6제정, '25.2.7시행) 및 기술안보 차원에서 「국가첨단전략산업 경쟁력강화 및 보호에 관한 특별조치법」(약칭:국가첨단전략산업법)(산업부, '24.2.20 타법개정, '24.8.21시행) 및 「국가전략기술에 관한 특별법」(약칭: 국가전략기술육성법)(과기부 '23.3.21제정, '23.9.22시행), 「소재·부품·장비산업 경쟁력강화를 위한 특별조치법」(약칭: 소재부품장비산업)(산업부, '24.1.9타법개정, '25.7.10시행) 등이 있음
 - 기술보호 및 유출방지에 관한 일반법적인 지위를 가진 법률로서 「부정경쟁방지

및 영업비밀보호에 관한 법률」(약칭: 부정경쟁방지법)(특허청, '24.2.20 일부개정, '24.8.21.시행), 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한법」(약칭:산업기술보호법)(산업부, '24.2.20타법개정, '24.8.21시행), 「중소기업기술보호지원에 관한 법률」(약칭: 중소기업기술보호법)(중기부, '24.1.9타법개정, '24.7.10시행)이 있음

- 개별영역에서의 법률로서 국가 기밀과 관련성이 높은 「방위산업기술보호법」(약칭: 방산기술보호법)(국방부'24.1.6일부개정, '24.7.17시행), 「대외무역법」(산업부, '24.2.20일부개정, '24.8.21시행) 등이 있음

- **(일본)** 일본은 경제안보 역량강화를 위해 「일체적 경제시책 강구를 통한 안전보장 확보 추진법률」(약칭: 경제안전보장추진법)(22.5.18공포, '23.11.17시행)과 「중요 경제안보 정보의 보호 및 활용에 관한 법률」(약칭: 중요경제안보 정보보호법)(24.5.17 제정) 등의 법률을 공포(内閣府)

- **(중국)** 국가안보와 국가비밀 보호를 위한 역량을 강화하기 위해 <중화인민공화국 간첩방지법>(약칭: 反간첩법)(14.11.1.제정, 2023.4.26.개정, '23.7.1시행)과 <중화인민공화국 국가비밀엄수법>(약칭: 국가비밀엄수법)(1988.9.5.제정, '10.4.29 1차 개정, '24.2.17 2차 개정, '24.5.1시행)을 개정

- 과학기술을 둘러싼 정보보호를 강화하기 위해 <중화인민공화국 과학기술진보법>(약칭: 과학기술진보법)(1993.7.2.제정, '21.12.24개정, '22.1.1시행)을 개정하였으며, <핵심 정보 인프라 보호 시설 안전 보호 조례>(이하 핵심정보조례)(21.7.30공포, '21.9.1시행)을 제정함

- **(프랑스)** 형법(刑法)의 맥락에서 국가이익 확보 위한 기술보호 법률로 형법 제413-7조 (1994년 제정, '00.9.19개정, '02.1.1시행)는 국가의 잠재력을 국가의 기본이익의 강화를 위해 필요한 주된 요소로 정의

- ‘국가의 과학기술 잠재력 보호 시스템(Protéger le potentiel scientifique et technique de la nation, PPST)’의 구현수단으로, ‘부처 간 회보」(12.11.7.)와 함께 「시행령 제2011-1425호」(이하 시행령)(11.11.2제정)와 「총리령」(12.7.3 제정)을 공포

□ 한국의 관련 법률상 정보보호 내용

- 「국가연구개발혁신법」에서는 국가연구개발사업 등의 보안(제21조) 및 국가연구개발사업 등의 보안대책(시행령 제44조)에서 보안대책 수립·시행에 관한 조치를 할 것을 규정하고 있음
- 「국가전략기술육성법」 국가 전략기술관련 지식·정보를 종합적으로 관리(제14조)하고, 국가전략기술에 대한 정보보호 조치를 강화(제27조)를 명시
 ※ (산업자원통상부) 국가첨단전략산업법, 대외무역법, 산업기술보호법, 소재부품장비산업법, 국가자원안보특별법, 영업비밀보호법 (국방부) 방위산업기술보호법, (기획재정부) 공급망안정화법, (중소벤처기업부) 중소기업기술보호법 관련 내용은 본문 참조

□ 해외의 관련 법률상 정보보호 내용

- (일본) 경제안보강화를 위한 법률로 「경제안전보장추진법」에서 민감성 정보에 대한 비밀의무를 요구하는 등의 민감기술에 대한 법적 보호 및 공유조치에 관한 내용을 포함하고 있음
- 또한, 「중요경제안보정보보호법」은 「특정비밀보호법」의 규제대상을 확장하여 「정부 보유의 중요경제기반(인프라)에 대한 보호조치, 계획, 취약성 등 안전보장 관련 주요 정보 중 공개되지 않은 중요정보」에 관한 보호를 규제 대상으로 삼으며, 경제안보 분야에 ‘시큐리티 클리어런스(Security Clearance)’ 제도를 도입하는 것이 핵심
- (중국) 「反간첩법」 개정을 통해 기밀보호 관련 간첩행위의 범위를 확대하고 「국가비밀보호법」 개정을 통해 국가비밀의 보호 범위를 확장함
- 「중화인민공화국 과학기술진보법」(이하 과학기술진보법)에서는 과학기술 비밀 유지 제도 및 과학기술 비밀유지 역량 구축을 강화, 국가 안보 및 이익과 관련된 과학기술 비밀 보호와 유전자원·데이터자원 등 과학기술 자원과 중요핵심기술에 대한 수출관리 제도 실시(제106조)를 명시함

- 과학기술진보법 시행을 위해 성(省)급의 과학기술진보조례 및 지적재산권보호·진흥조례를 제정함으로써 과학기술진보에 관한 “1법 2조례” 법률 체계를 구축하였으며, 이에 따라 전국인민대표대회-지방인민대표 공동 법률 감독 기구를 구성함
- 「핵심정보인프라시설안전보호조례」(이하 핵심정보조례)는 중요정보인프라의 안전을 보장하고 네트워크 안전을 유지하기 위해 중국의 사이버안보법인 <중화인민공화국 네트워크안전법>(이하 안전법)(2017.6.1. 시행)에 따라 제정
- 안전법은 「데이터보안법」(‘21.9.1.) 및 「개인정보보호법」(‘21.11.1.)과 함께 중국의 데이터3법 중 하나로 인터넷 공간에서의 데이터를 규제함으로써 국가 안보 수호를 증진하기 위해 제정된 사이버보안법으로, 「핵심정보조례」 제정(2021)을 위한 법적 기반을 제공함
- (프랑스) code des relations entre le public et l'administration(CRPA, 행정주체와 행정객체간의 관계법) L. 311-5조 2°에는 법으로 보호되는 비밀사항을 명시
- 2015년 1월 28일 범부처 지침번호 901/SGDSN/ANSSI(II 901)는 확산 제한 보호 라벨이 부착된 정보를 포함하여 민감한 정보를 처리하는 데 필요한 정보 시스템에 적용되는 조직 및 기술 요구사항을 정의하고 있음
- 국가의 과학 및 기술 잠재력을 보호하기 위한 시스템(PPST)은 제한구역(Zones à Régime Restrictif, ZRR)이 있는 지역에 대한 물리적 보호 및 접근 통제 조치를 확립하는 것을 목표로 하는 법령번호 2011-1425에 의해 도입된 시스템

3. 법제 유형화 및 구조화 분석

□ 조사방식 및 분석 프레임워크

- 국내외 신흥안보를 둘러싼 최신 법제들의 정보보호 이슈들에 초점을 맞추어 넓게 스캐닝하는 방식의 조사를 진행

- 조사 절차 및 범위에 있어서, 전통안보→非전통안보의 전환을 잘 보여주는 대표적인 법제들을 ‘핵심 법제 그룹’과 ‘2차 법제 그룹’의 2단계로 설정
- **(핵심 법제 그룹)** 일본과 중국, 한국의 신흥안보 대응 핵심적인 법안들이 조사 대상이며, 특히 일본과 중국의 경우 2014년 제정 원안 법률과 함께, 2024년 정보보호 범위를 확대하는 내용을 수록한 제·개정이 이루어진 법률들을 함께 조사
- **(2차 법제 그룹)** 해외 법률들 중 정보보호의 범위를 확대했거나 신흥안보 정책 기조 강화를 수록한 경우로서, 중국과 프랑스의 사례가 추가 조사 대상임

[그림 2] 조사절차와 조사범위



- 조사 대상에 있어서, 정보보호 내용을 다루고 있는 법률들 및 기존의 산업기술 내지 과학기술 관련 보안 이슈를 다루고 있는 법률들도 포함
- 정보보호의 대상, 문제나 이슈 발생에 대비·대응하는 방식을 중심으로 조사·분석 프레임워크를 개발하여 이에 따라 법제 조사 진행
- 정보보호의 대상과 범위, 정보보호에 필요한 예방 및 위반시 조치사항 등의 기준과 맥락에 따라 앞 장에서의 국내의 법률들을 정리·분석

□ 분석결과

- 국내외 신흥안보 대응 법제들을 국가별 및 법률별 정보보호 대상, 조치의 두 가

지로 구분하여 유형화 정리함

- 정보보호 대상은 다시 ‘기술정보’와 ‘기술 관련 정보’로 구분하였음
- 조치사항은 대비 및 대응의 측면에서 각각 ‘예방’과 ‘발생’으로 구분하였음
- ※ 지면관계상 관련 내용 본문 <표 3-2> 국내의 신흥안보 대응 법제 체계 유형화 내용 참고

4. 연구결과 정리

□ 조사·분석 내용 정리

- 신흥안보 관련 국내외 최신 법률들을 전통안보 및 비전통안보의 맥락에 의해 조사·분석하였으며 각 법률들의 대비·대응 조치를 도출하였음
- 한국은 전통안보-비전통안보 간의 역사적 흐름을 연계시키며 입법화하지는 않음
- 경제안보, 공급망확보, 산업기술보호, 과학기술보안 등 신흥안보 관련 개별사안에 대한 부처별 대응력을 강화하기 위해 신규 제정 방식으로 입법을 추진함
- 해외는 전통안보 또는 기존의 신흥안보 관련 법률들을 주로 개정 내지는 리뉴얼하는 방식을 통해 전통안보-비전통안보 간 연계성을 유지하는 흐름을 보임

[그림 3] 본 연구의 조사분석 결과 정리



- 한국의 다수의 신흥안보 대비·대응 법제의 강화는 한국의 정책경쟁 문화를 반영하는 사례로서, 선택 가능한 정책대안이 많다는 장점을 가짐

- 각 부처의 해당 정책기능에 충실한 법제들을 다수 제정하고 정책경쟁을 강화함으로써 최고의사결정기구의 선택 가능 정책 대안 Pool을 마련한다는 장점이 있음
- 정보보호 및 기술보호 관련 실무체계가 법제별로 다수 존재하는 현재 상황을 고려했을 때, 각 부처 간 정책정보 교류와 상호 모니터링이 필요
- 국가 컨트롤타워 설치 등 당위성과 명분론 중심의 정책대안보다는 한국의 현실을 고려한 실존적이고 실현가능한 다음과 같은 정책 대안 고려 가능
 - 신항안보 관련 최근 법제들과 기존의 국가안보(전통안보 영역 중심) 관련 법제들 간의 연계성 강화를 위한 후속 실무조치
 - 현행 전략기술 정보보호 조치의 실효성과 작동가능성 제고를 위한 일관된 집행 체계 및 채널 강화
- 추가 입법 소요 또는 개정 소요를 진행하는 데 있어서, 본 연구에서와 같은 각 법제 간 비교 분석 및 정보보호 유형화 분석 등에 기반한 실무조치 필요
 - 본 연구는 그 자체로서 완결된 정책대안을 제시하기보다는 국내외 최신의 정보 보호 및 기술보호 내용을 다룬 법제들을 소개하고 그 내용을 최대한 구조화시켜 정리하는 정책정보 제공에 초점을 두고 진행하였음
 - 따라서 각 부처 담당관은 본 연구결과 및 최근 법제 정보를 참조하여 현재 소관 법제의 개정 또는 추가 시행령 항목이나 조항에 대한 실무적 판단을 진행할 필요

Summary

The Global Co-opetition Strategy Based on Legal Analysis in Emerging Security Area - Centering on Information Protection Issues -

- **Project Leader: Yongrae CHO**
- **Participants: Sunyub KIM · Sunga KIM · Kyunmo SUNG**

The purpose of this study is to conduct a comprehensive investigation into information protection issues in emerging security-related laws at domestic and abroad level, and to categorize and structure the characteristics of such laws. To this end, (1) (Legislative Investigation) To investigate the information protection content in the latest domestic and international laws and policies related to emerging security, (2) (Classification) To derive issues and issues and provide implications for deriving improvement directions by classifying and categorizing the characteristics of the latest domestic and international laws related to information protection in the emerging security sector.

In examining the concept and characteristics of emerging security, the emerging security concept was defined as the emerging security concept, which increases the ambiguity of the security boundary and the increase in complexity and uncertainty due to the rise of the non-traditional security concept and the expansion of the science and technology area. Competition always lurks behind cooperation between countries under the circumstances of the emerging security era, indicating that related research that highlights the issue of information protection (competition) as well as information sharing (cooperation) is urgent.

In terms of the status of laws responding to emerging security at domestic and abroad level, countries such as Korea, Japan, China, and France are actively enacting and institutionalizing emerging security and information protection laws.

In the case of the investigation method and analysis approach theory, a wide

scanning method was conducted focusing on information protection issues of the latest laws surrounding emerging security at home and abroad. More specifically, representative laws that show the transition of traditional security → non-traditional security in the procedure and scope of the investigation were set in the second stage of the 'core legislative group' and the 'second legal group'.

As a result of the analysis, domestic and foreign emerging security response laws were categorized and organized into two categories: information protection targets by country and law, and measures, and the contents were derived in the form of a structured investigation and analysis table. For example, the subject of information protection was again divided into 'technical information' and 'technology-related information'. On the other hand, measures were divided into 'prevention' and 'occurrence' in terms of preparation and response, respectively.

Based on the results of the investigation and analysis in this study, the following policy implications or suggestion points were derived. First, the reinforcement of a number of emerging security preparation and response laws in Korea is an example of reflecting Korea's policy competition culture, and it can be seen that there are many optional policy alternatives. Second, it is necessary to consider existential and feasible policy alternatives that consider the reality of Korea rather than policy alternatives centered on justification and justification, such as the establishment of a national control tower. Third, in proceeding with the need for additional legislation or amendment, practical measures based on comparative analysis between each legislation and information protection categorization analysis as in this study are proposed.

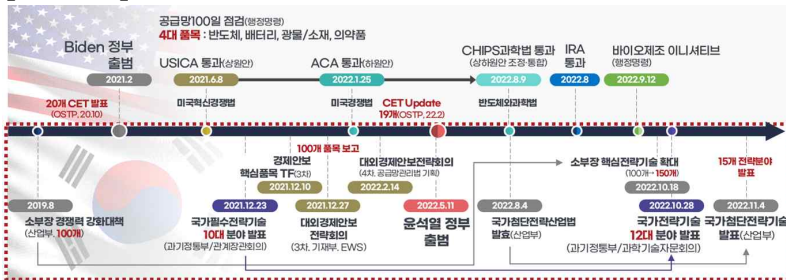
| 제1장 | 서론

제1절 연구 배경 및 필요성

- 각국은 신흥안보 리스크에 대비·대응하기 위한 법·제도 및 다양한 정책과 관련 시책을 마련하고 추진중에 있음
 - COVID-19 팬데믹, 美-中 간 패권경쟁 심화, 러시아-우크라이나 전쟁 등은 효율성을 기반으로 안정적으로 작동해 왔던 글로벌 가치사슬(Global value chain, GVC)과 산업공급망(supply chain)의 교란 위험성을 고조시킴
 - 글로벌 정치경제적 리스크가 개별 또는 특정 국가를 위협하면서 각국은 이를 경제안보(economic security) 영역으로 규정하고 그 중요성을 강조하고 있음
 - 주요국들은 경제안보 등 신흥안보를 국가안보의 핵심 전략 분야로 간주하고 적극적인 대응을 위한 구조적 변화를 시도하고, 이는 결국 관련 법·제도 강화로 구현됨
- 한국 정부 역시 최근 급부상하고 있는 非전통안보 분야에 대한 국가 차원의 대응을 강화하기 위한 법제를 마련하고 시행중에 있음
 - 정부는 2019년 촉발된 韓·日 무역 갈등에 대응하기 위한 소재·부품·장비 분야 핵심기술 육성과 보호 시책을 시작으로 범부처 차원의 다양한 정책을 추진해 옴
 - 특히, 글로벌 패권경쟁 심화와 COVID-19 팬데믹의 여파로 인한 공급망 불안정성이 높아짐에 따라 관련 정책화·입법화에 박차를 가해 옴
 - 2024년까지 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 기획재정부 등을 통해 국가전략기술, 국가첨단전략산업, 경제안보 분야 자원 관련 법제화가 완료되고 시행중

2. 신항안보 분야 법제 분석 기반 글로벌 협력-경쟁 전략

[그림 1-1] 미국-한국의 시기별 경제안보·기술안보 정책·입법 타임라인



자료: 조웅래 외(2023).

- 글로벌 환경 변화와 신항안보 부상에 대응하는 한국의 법제들이 다수 마련됨에 따라, 법 집행 및 정보보호 등 실무조치에서의 혼선이 예상됨
- 정치외교 및 군사 중심의 전통안보 뿐만 아니라 감염병, 경제, 과학기술 등도 안보화되면서 비전통안보로 대표되는 신항안보의 중요성이 부각되고 있음
- 한국의 신항안보 대응 법제들은 각 부처별로 다양하게 제안 및 제정되고 있어 실제 정책추진 과정에서의 난맥상이 우려됨
- 특히, 국제협력 과정에서 전략기술 관련 정보보호 수준을 어디까지 설정하여 어떻게 추진해야 할지에 대한 정책실무 및 연구개발 현장의 애로사항이 예상됨

[그림 1-2] 한국의 경제안보·기술안보 관련 다수의 정책·법제



자료: 조웅래 외(2023).

□ 정보보호는 신홍안보 시대 전략기술 및 첨단전략산업 관련 법·제도의 기획과 실무 추진 과정에서 필수적으로 발생할 수 있는 핵심 이슈임

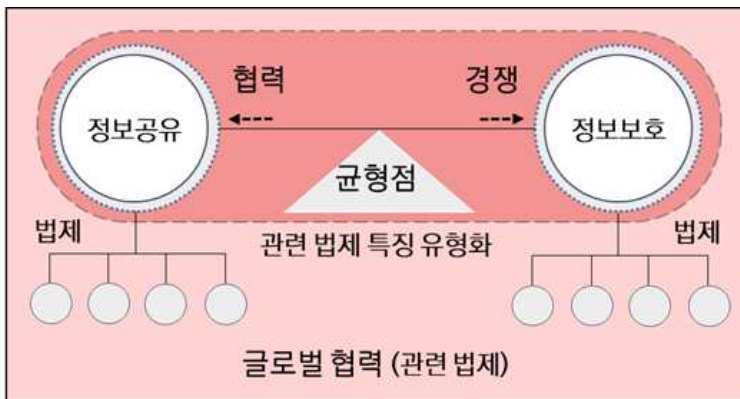
- 신홍안보 관련 다양한 이슈들 중, 가치동맹국 중심 국제협력의 중요성이 더욱 강조되는 가운데서도 국가의 산업·과학기술 전략경쟁과 정보보호 이슈가 부각됨
 - 국제공동연구, 전략물자 수출입, 기술무역 등의 방식으로 국제협력이 이루어짐에 따라 안보적 관점에서 자국의 중요정보 보호에 대한 인식도 커지고 있음
- 즉, 신홍안보 시대에 국가 경쟁력 강화 및 기술 공급망 확보를 위한 국제협력이 불가피하면서도 지식재산권과 기술유출에 대한 우려 등 정보보호 이슈도 부각됨에 따라 협력-경쟁에 따른 정보공유-정보보호 간 균형이 매우 중요해지고 있음
- 해외로부터의 국가 핵심기술의 침탈적·약탈적 유출 행위가 노골화되고 있으며, 한국 정부는 이에 대응하기 위한 정책 조치를 더욱 강화하고 있음
 - 중국공산당은 2014년에 제정한 반간첩법을 9년만인 2023년에 개정하였으며, 간첩 행위 범위로 ‘국가 기밀·정보를 빼돌리는 행위’→ ‘국가 안보·이익과 관련된 자료 제공’의 정보 관련 행위로까지 확대(조선일보, 2024.10.30.)^{*}
 - * 2024년 5월, 중국 거주 한국인 반도체 산업 종사자를 반간첩법 혐의에 의해 처음으로 체포·구속하였으며, 지난 10년 간 이 법에 의해 일본인 17명 구속(조선일보, 2024.10.28.; __, 2024.10.30.)
 - 삼성전자·하이닉스 임원 출신이 4조원 가량 투자된 20나노급 D램의 공정기술 자료를 중국에 유출하는 등, 2024년간 산업기술 해외유출은 25건으로 2023년 대비 20% 이상 증가(조선일보, 2024.9.18., 연합뉴스TV, 2024.11.26.)
 - (과학기술정보통신부) “제1차 국가전략기술 육성 기본계획(‘24~’28)”의 ‘2-3. 기술보호·연구보안 지원체계 구축’을 통한 정보보호 지원, 해외 자료제공 요청 대응절차 마련, 연구보안관리 내실화를 준비(국가과학기술자문회의, 2024.8.26.)
 - (산업통상자원부) “국가첨단전략산업 육성·보호 기본계획(‘23~’27)”의 ‘[2] 기술·인재 강국 도약’을 통한 경제안보 관련 첨단전략산업 지정, 첨단기술 및 우수인력 해외유출 방지를 위한 보호조치 강화 등을 추진(산업통상자원부, 2023.5.26.)하고 있음

- (산업통상자원부) 대외무역법 시행령 개정을 통해 독자적으로 첨단 기술에 대한 수출 통제를 할 수 있는 법적 기반을 마련. 미국 정부가 요구하고 있는 중국을 겨냥한 양자컴퓨터, 반도체 제조 등 첨단 기술에 대한 수출통제에 동참할 수 있는 환경 마련(한국경제신문, 2024.11.5.)
- (국군방첩사령부) 기술 보호대상을 현행 ‘군사기밀보호법’과 ‘방위산업기술보호법’ 상 방산 업체 보유 군사기밀·방산기술 뿐만 아니라, 관련 시설·자료 등으로 까지도 확대하기 위해 「방위산업보안기본법」 제정 준비(뉴스1, 2023.7.7.)

□ 국가안보의 범위가 신흥안보 영역으로까지 확대되면서 국내외 법제들에서의 정보보호 범위도 확대되고 있는 바, 이에 대한 분석적 조사 필요

- 위의 사례를 통해서도 알 수 있듯이, 국가안보 법제들에서 정보보호 대상과 범위가 신흥안보의 부상에 맞춰 확대되고 있는 바, 관련 실무조치 마련이 급선무임
- 전략기술 및 첨단전략산업 분야 국내외 법제들의 정보보호 최신 사례를 소개하여 글로벌 경쟁(정보보호)-협력(정보공유) 간 균형을 위한 정책 방향 모색 필요
- 각 법제들의 기술 및 산업 관련 정보보호 이슈와 쟁점을 파악하고 그 특징을 유형화함으로써 정책당국의 실무조치 활용에 일조할 수 있을 것으로 기대

[그림 1-3] 글로벌 협력 맥락에서의 정보공유-정보보호 관계



자료: 연구진 작성.

제2절 연구질문 및 연구목적

□ 국내외 신흥안보 관련 법제들에서의 정보보호 이슈를 다룬 내용들에 대한 종합적 조사 및 해당 법제들의 특징을 유형화·구조화

- 신흥안보 대응 법제의 정책화에 있어서 필수적으로 가차공유 국가 기관들과의 국제협력이 수반되는데, 정보공유를 필요로 하는 협력 과정에서 정보보호를 위한 실무적 대책 필요
- 정보보호 및 기술보호 내용들을 각 부처 법제들에서 조항 또는 시행령을 통해 다루고 있는 바, 이 내용들이 정책현장 및 연구현장에서 실제로 작동되기 위해서는 국내외 법제 사례들을 조사·정리하여 정책추진에 참고할 필요가 있음
- 이에 따라 본 연구에서는
 - ① 신흥안보 관련 국내외 최신 법제 및 정책사례들 중 정보보호 내용을 조사하고,
 - ② 각 법제의 특징을 몇 가지 관점과 기준에 따라 정리하고 구조화·유형화함으로써 정책입안자들의 의사결정에 활용할 수 있는 유용한 정책 정보를 제공하고 함

□ 본 연구는 신흥안보 법제의 정보보호 이슈에 초점을 맞춰 수행하며, 다음과 같은 연구질문과 연구목적 설정하고자 함

- 연구질문
 - **(법제조사)** 국가 중요정보 보호에 관한 국내외 법률 및 정책 사례에는 어떤 것이 있는가?
 - **(유형화)** 정보보호 법률 및 정책 사례를 어떻게 구조화 및 유형화할 수 있는가?
- 연구목적
 - **(법제조사)** 신흥안보 관련 국내외 최신 법제 및 정책들에서의 정보보호 내용 조사
 - **(유형화)** 신흥안보 분야 정보보호 관련 국내외 최신 법제를 조사하고 그 특징을 분류 및 유형화함으로써 쟁점과 이슈를 도출하고 개선 방향 도출의 함의 제공
- 본 연구를 통하여 조사된 최신 법제 및 해당 법제들의 유형화 작업 결과는 그 자체로서 정책 방향을 제시하기보다는, 향후 법제 개선에 필요한 정책 정보로서 활용될 것으로 기대할 수 있음

| 제2장 | 국내외 신흥안보 법제 현황 조사

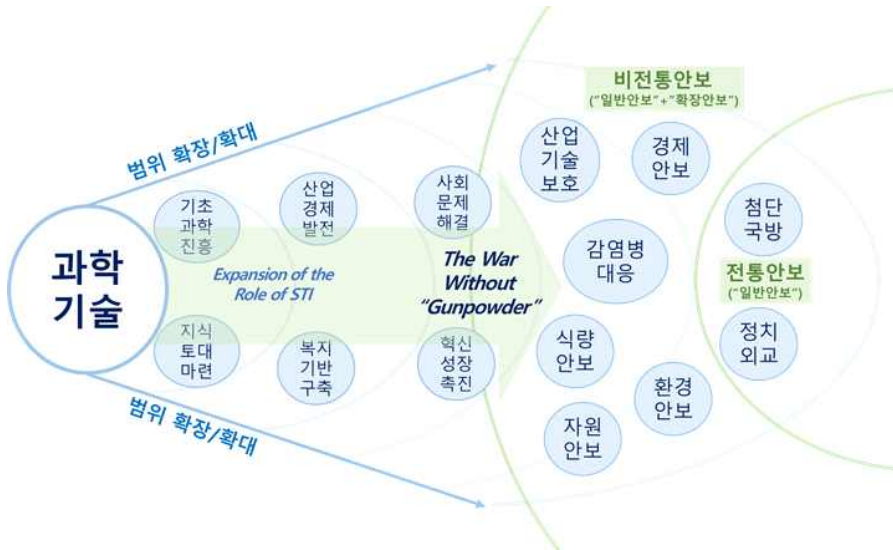
제1절 신흥안보의 개념 및 관련 법률 범위

1. 신흥안보의 개념과 특징

□ 非전통안보 개념의 부상과 과학기술 영역 확대로 인한 경계의 모호성 증대 및 이로 인한 신흥안보 중요성 증대

- COVID-19 팬데믹 이후 국가가 다루어야 할 안전보장의 영역이 전통안보에서 非전통안보로 점차 확장되고 있으며, 그 경계가 모호해지고 있음
 - 전통적으로 전통안보와 非전통안보를 구분하기 위한 시도로서 재래식 무기와 핵무기 등 군사적 수단의 활용 여부를 가늠하기도 했지만, 과학기술 시대에 안보의 범위와 대상이 복잡하게 얽히고 있음
 - 이에 따라 기존의 인식에서 벗어나 전통안보와 非전통안보의 상호 연계성을 재해석하기 위한 시도가 나타나고 있음(윤정현, 2021)
 - 특히 과학기술 분야에서의 첨단산업기술이 군사적 용도로도 활용되는 등 이중용도 기술이 새롭게 개발, 생산 및 사용됨에 따라 전통안보와 非전통안보의 영역을 구분 짓는 경계도 점차 모호해지고 있음
- 안보 영역의 구분이 복잡한 양상을 보이는 가운데, 과학기술을 둘러싼 미중패권 경쟁 심화와 우크라이나 전쟁 발발이 촉발한 공급망 불안정성 등 신흥안보 위협에 대응하기 위한 非전통안보의 영역이 특히 부각되고 있음
 - 김상배(2016)는 새로운 안보 패러다임의 불확실성과 복잡성을 이해하기 위해, 신흥안보 분야들 간의 상호 연계성이 증폭되는 과정에서 발생하는 위험 대처에 상응하는 개념으로 '신흥안보(emerging security)'를 정의함
 - 즉, 군사안보뿐만 아니라 과학기술안보, 경제안보, 환경안보, 인간안보 등 다양한 신흥안보 영역이 강조됨에 따라 변화하는 안보 환경에 맞추어 국가의 안보 전략도 새롭게 개발될 필요성이 있음

[그림 2-1] 과학기술과 非전통안보 간 수렴 현상 증가



자료: 조용래 외(2023).

□ 신홍안보 개념의 정의를 둘러싼 최근 논의 사항

- 미국 등 영어권 국가에서는 우리나라에서 흔히 신홍안보로 번역·사용되는 “Emerging Security”라는 용어를 주로 “Emerging Security Threats,” “Emerging Security Challenge,” “Emerging Security Trends,” “Emerging Security Agenda”나 “Emerging Security Technologies”와 같이 활용함으로써 “Emerging”과 “Security”를 뒤에 따라 붙는 명사(Threats; Challenge; Technologies; Trends; Agenda)에 대한 수식어로 인식
 - 즉, 이는 “Emerging Security”를 하나의 완성된, 고유의 단어로 보고 있지 않음을 뜻하며, 이를 개념화하기 위한 연구도 현재까지 찾기는 어려운 상황¹⁾
- 한국 학계에서는 신홍안보 개념을 고안하기 위한 노력이 있어 왔으며, 새로이 정립된 신홍안보의 정의는 공식적 또는 비공식적으로 국내에서 널리 사용됨

1) “Emerging Security” 키워드에 대한 Google 검색

- 앞서 소개된 바와 같이, 김상배(2016)는 새로운 안보 패러다임을 이론화하기 위해 “신흥안보”의 개념을 정립했는데, 기존 ‘非전통안보(non-traditional security)’의 소극적 개념에서 벗어나 보다 적극적인 안보연구의 영역으로 인식했으며, 협력의 진화 등 다양한 현상의 복잡한 상호작용의 결과라고 설명
- 윤정현(2021)은 “신흥안보”의 개념에 대해 시스템 내 미시적 위험 요소 간의 상호작용을 통해 변화할 수 있는 임계점을 넘을 경우, 이것이 국가·지역·글로벌 안보 문제로 번질 수 있다고 보는 새로운 접근법이라고 정의함
- 상기 국내 학자들이 정의한 신흥안보의 개념에 따르면, 복잡성과 불확실성이 특히 높은 非전통안보 위협에 대응하기 위한 개념으로 흔히 사용되며, 본 연구에서도 이와 같은 관점에서 신흥안보 시대의 정보보호 이슈를 분석하고자 함
- 특히, 신흥안보 관련 법률들을 주로 경제·산업과 과학기술 분야를 중심으로 고찰하며, 非전통안보가 주가 되는 신흥안보 영역 외에도, 이와 관련성이 있는 전통안보 영역의 법률들도 함께 고찰하고자 함

2. 국내·외 신흥안보에 대응하는 법률 현황

가. 한국 법률 현황

□ 군사, 외교 등 전통안보분야에서의 관련 법률

- 국가안보와 관련한 가장 대표적인 법률들로서 「국가보안법」(법무부, 1948년 제정, '16.1.6타법개정, '17.7.7시행), 「방위산업기술보호법」(국방부, 2016년 제정, '24.1.16일부개정, '24.7.17시행), 「군사기밀보호법」(국방부, 1972년 제정, '22.12.13일부개정, '22.12.13시행)등이 있음
- 「국가보안법」제4조(목적수행) 제1항 2호, 제5호(국가 기밀 누설) 및 「군사기밀보호법」제4조(군사기밀의 지정원칙 및 지정권자) 및 제5조(군사기밀의 보호조치), 「국가정보보안 기본지침」등에서는 기밀 누설시 법령 위반으로 처벌될 수 있음을 규정

□ 신기술정보 이슈에 대비·대응하기 위한 법률 제·개정이 활발한 추세

- 경제안보에 관하여 특별법적 지위를 가진 법률로서 최근 제정된 「경제안보를 위한 공급망 안정화 지원법」(기재부, '23.12.26제정, '24.6.27시행)과 「국가자원안보 특별법」(산업부, '23.2.6제정, '25.2.7시행)이 있음
 - 기술안보 차원에서 「국가첨단전략산업 경쟁력강화 및 보호에 관한 특별조치법」(약칭: 국가첨단전략산업법)(산업부, '24.2.20타법개정, '24.8.21시행) 및 「국가전략기술에 관한 특별법」(약칭: 국가전략기술육성법)(과기부 '23.3.21제정, '23.9.22시행), 「소재·부품·장비산업 경쟁력강화를 위한 특별조치법」(약칭: 소재부품장비산업법)(산업부, '24.1.9타법개정, '25.7.10시행)등이 존재함
 - 기술보호 및 유출방지에 관한 일반법적인 지위를 가진 법률로서 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」(약칭: 부정경쟁방지법)(특허청, '24.2.20 일부개정, '24.8.21.시행), 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한법」(약칭: 산업기술보호법)(산업부, '24.2.20타법개정, '24.8.21시행), 「중소기업기술보호지원에 관한 법률」(약칭: 중소기업기술보호법)(중기부, '24.1.9타법개정, '24.7.10시행)이 있음
 - 개별영역에서의 법률로서 국가 기밀과 관련성이 높은 「방위산업기술보호법」(약칭: 방산기술보호법)(국방부'24.1.6일부개정, '24.7.17시행), 「대외무역법」(산업부, '24.2.20일부개정, '24.8.21시행) 등이 있음
- 또한, 「산업재산정보의 관리 및 활용 촉진에 관한 법률」(약칭: 산업재산정보법)(특허청, '24.2.6제정, '24.8.7시행) 제15조에서는 국가 안전 보장 및 기술 등의 유출 방지와 보호를 위해 출원 중인 정보를 국가에 제공할 수 있다고 규정
 - 「산업재산정보법 시행령」제8조(국가안전보장 등 목적의 정보제공)에 따르면 국가 안전보장을 목적으로 다음 각 호의 기술에 대한 정보를 제공할 수 있다고 제시하고, 다음 법률안 내에 '국가안보'를 직접 명시하고 있음 (<표 2-1> 참고)
 - 「국가연구개발혁신법」 제21조제2항
 - 「국가전략기술 육성에 관한 특별법」 제2조제1호

- 「국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법」 제2조제1호
- 「대외무역법」 제19조
- 「방위산업기술 보호법」 제2조제1호
- 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」 제2조제2호
- 「소재·부품·장비산업 경쟁력 강화 및 공급망 안정화를 위한 특별조치법」 제2조제3호
- 또한, 「국가연구개발혁신법」(과기부, '24.1.23일부개정, '24.7.24시행) 제21조(국가연구개발사업 등의 보안) 제2항에 따른 시행령 제45조(연구개발과제에 대한 보안과제의 분류)에서는 「국가전략기술법」상 전략연구과제 및 다음 각호를 보안과제로 분류하고 있음
 - 「방위사업법」 제3조제1호
 - 외국에서 기술이전 거부 국산화 추진기술
 - 미래핵심기술
 - 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 국가핵심기술
 - 「대외무역법」 제19조에 따른 수출허가 등 제한이 필요한 기술

<표 2-1> ‘국가안보’를 직접 명시하고 있는 법률

구 분	주요 내용
국가연구개발혁신법 (과기부)	제21조제2항 중앙행정기관의 장은 외부로 유출될 경우 기술적·재산적 가치에 상당한 손실이 예상되거나 국가안보 를 위하여 보안이 필요한 연구개발과제를 보안과제로 분류할 수 있다.
국가전략기술육성법 (과기부)	제2조1(정의) “국가전략기술” 외교·안보 측면의 전략적 중요성 이 인정되고 국민경제 및 연관 산업에 미치는 영향이 크며 신기술·신산업 창출 등 미래 혁신의 기반이 되는 기술로서 제8조제1항에 따라 선정된 기술 ① 과학기술정보통신부장관은 관계 중앙행정기관의 장과 협의한 후 과학기술자문회의의 심의를 거쳐 국가전략기술을 선정할 수 있다.
국가첨단전략산업법 (산업부)	제2조1(정의) “국가첨단전략기술” 공급망 안정화 등 국가·경제 안보에 미치는 영향 및 수출·고용 등 국민경제적 효과가 크고 연관산업에 미치는 파급효과가 현저한 기술로서 제11조에 따라 지정된 기술

구 분	주요 내용
대외무역법 (산업부)	제19조 “전략물자” 국제평화 및 안전유지와 국가안보 를 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 대통령령으로 정하는 국제수출통제체제 또는 이에 준하는 다자간 수출통제 공조(이하 “국제수출통제체제등”이라 한다)에 따라 수출허가 등 제한이 필요한 물품 등(대통령령으로 정하는 기술을 포함한다. 이하 이 절에서 같다)을 지정·고시
산업기술보호법 (산업부)	제2조 2(정의) “국가핵심기술” 국내외 시장에서 차지하는 기술적·경제적 가치가 높거나 관련 산업의 성장잠재력이 높아 해외로 유출될 경우에 국가의 안전보장 및 국민경제의 발전에 중대한 악영향을 줄 우려가 있는 기술로서 제9조의 규정에 따라 지정된 것
소재부품장비산업법 (산업부)	제2조 3(정의) “핵심전략기술” “핵심전략기술”이란 소재·부품·장비 중 산업 가치사슬에서 원활한 생산과 투자 활동을 위하여 핵심적 기능을 하는 기술 로서 제12조(핵심전략기술의 선정)에 따라 국가 및 산업활동과 관련한 전략적, 안보적 중요성을 고려하여 선정된 기술
방위산업기술보호법 (국방부)	제2조 1(정의) “방위산업기술” 방위산업과 관련한 국방과학기술 중 국가안보 등을 위하여 보호되어야 하는 기술로서 방위사업청장이 제7조에 따라 지정하고 고시한 것

자료: 국가법령센터 법률(안) 기반 연구진 작성.

나. 해외 법률 현황

□ 법률 조사 대상국가 선정 기준

- 일본 및 중국, 유럽의 국가들을 대상 범위로 삼아 경제안보·기술안보 관련 법률들을 제·개정했던 최신 사례들을 조사
 - 일본과 중국은 한국과의 지정학적 관계가 밀접한 특징을 가지고 있다는 점에서 이 국가들에서의 최신 동향은 한국에의 시사점이 높다고 판단하였음
 - 일본의 경우는 최근 경제안전보장추진법의 후속조치 중 하나로서 정보보호 관련 법률의 제정 동향이 포착되었음
 - 중국의 경우는 개정된 반간첩법 등을 통한 한국인 구속의 사례, 산업기술 유출의 사례 등이 많은 바, 조사의 필요성이 높게 제기됨
 - 유럽의 국가들을 복수(複數)로 조사대상 범위로 설정하는 데는 한계가 있기 때문에 대표적인 국가를 1개 선정하기로 함
- 유럽 국가들 중에서는 프랑스가 R&D 관련 정보보호에 대한 국가적 관리가 강화되는 움직임이 파악되어 추가하였음

- 프랑스는 과학기술의 파급력과 잠재력을 장비 및 시설과 같은 하드웨어 측면 뿐 아니라 데이터와 같은 소프트웨어 측면까지 규정하고 보호하는 법을 형법 아래에 두고 있는 바, R&D 산출물이 발생하기까지의 전 과정을 관리하는 법률을 가지고 있는 국가가 프랑스인 점에 주목함
- 또한, 정보보호 규정 위반 시 형법으로 처리하는 적극적인 법적 구속력이 있는 법률을 가지고 있다는 점도 조사 대상 선정의 주요 이유로 작용함
- 한국과 비교하였을 때 R&D 결과 산출 사전(事前) 단계에서 적극적인 법적 구속력을 가지고 관리한다는 점에서 한국에 시사점이 있다고 판단하여 선정

1) 일본

□ 경제안전보장에 초점을 맞추어 최근 정보보호 관련 시책 강화

- 일본은 경제안보 역량강화를 위해 「일체적 경제시책 강구를 통한 안전보장 확보 추진법률」(약칭: 경제안전보장추진법)(‘22.5.18공포, ’23.11.17시행)과 「중요 경제안보 정보의 보호 및 활용에 관한 법률」(약칭: 중요경제안보 정보보호법)(‘24.5.17제정) 등의 법률을 공포(内閣府)
- 기술·공급망 보호 강화를 위해 내각부에 경제안보담당상(相)을 신설(‘21.10)하면서 내각정보조사실(정보기관) 내 경제안보반(班)을 설치한 가운데, 내각 총리 주재 경제안전보장추진회의를 거쳐(‘22.2) 경제안전보장추진법 제정을 추진함(강경호, 2024.7.23.: 3; 박형민, 2022.11.14.: 2; 조경희(2024.2.27.: 1)
- 기시다(岸田) 총리의 지시 하에, 일본의 국가안보 확보에 중요한 중요경제안보 정보 보호 및 누설방지를 위해 제정기로 한 중요경제안보 정보보호법이 참의원(상원)을 통과(‘24.5.10.)함에 따라 경제안보 관련 조직 설립 및 법제 정비를 마무리했으며(강경호, 2024.7.23.: 4), 동법(일부 규정 제외)은 공포로부터 1년 이내 시행 예정²⁾

2) 内閣府, 「重要經濟安情報保護活用法」. https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/hogokatsuyou/hogokatsuyou.html(검색일: 2024.11.26.)

- 구체적으로, 중요경제안보 정보보호법 제정을 위해 유식자회의를 10회에 걸쳐 개최('23.2.22-'24.1.17)했으며, 중요경제안보정보보호 활용준비위원회('24.6월)를 구성, 중요경제안보정보보호 활용자문회의('24.6.26-'24.9.12)를 4회에 걸쳐 개최함

2) 중국

□ 신홍안보에 대응한 국가 안전수호 및 비밀보호 강화를 위한 법률 개정

- 국가안보와 국가비밀 보호를 위한 역량을 강화하기 위해 <중화인민공화국 간첩 방지법>(약칭: 反간첩법)('14.11.1.제정, 2023.4.26.개정, '23.7.1시행)과 <중화인민공화국 국가비밀엄수법>(약칭: 국가비밀엄수법)(1988.9.5.제정, '10.4.29 1차 개정, '24.2.17 2차 개정, '24.5.1시행)을 개정
 - 反간첩법과 국가기밀보호법(중화인민공화국 주석령(제20호))은 각각 제14기 전국인민대표대회 상무위원회 제2차 회의와 제8차 회의를 거쳐 개정됨
 - 상기 두 개정 법률은 각각 기존의 간첩행위와 국가비밀의 범위를 확장하였는데, 일각(국내)에서는 두 법률의 개정을 미국을 겨냥한 내부 통제 강화를 위한 수단으로 해석³⁾
 - 한편, 국가기밀보호법(개정법률) 상의 국가기밀에는 과학기술 관련 비밀 사항도 포함됨에 따라 중국이 과학기술보호를 통한 국가의 경제안보 강화 부문을 강조하고 있는 것으로도 풀이할 수 있음

□ 과학기술 분야 정보보호를 위한 법률 조문 · 조례의 신설 · 제정

- 과학기술을 둘러싼 정보보호를 강화하기 위해 <중화인민공화국 과학기술진보법>(약칭: 과학기술진보법)(1993.7.2.제정, '21.12.24개정, '22.1.1시행)을 개정하였으

3) 경향신문(2024.2.28.), 「내부 통제 강화하는 중국...反간첩법 이어 기밀보호법 개정」, <https://www.khan.co.kr/article/202402281518011>(검색일: 2024.11.26.)

며, 〈핵심 정보 인프라 보호 시설 안전 보호 조례〉(이하 핵심정보조례)(‘21.7.30공포, ‘21.9.1시행)을 제정함

- 과학기술진보법은 제13기 전국인민대표대회 상무위원회 제32차 회의에서 개정 통과(‘21.12.24)되었으며,⁴⁾ 핵심정보조례는 국무원 제133차 상무회의에서 채택(‘21.4.27.) 후 리커창(李克強) 총리가 중화인민공화국 국무원 명령 제745호에 서명함(‘21.7.30.)에 따라 공포⁵⁾

· 과학기술진보법의 경우 미중 기술경쟁 대응 및 국제협력 강화에 따른 정보보호의 필요성에 따라 「기초연구」(제2장), 「지역 과학기술 혁신」(제7장), 「국제 과학기술 협력」(제8장), 그리고 「감독·관리」(제10장) 조문을 신설한 것으로 풀이됨(조은교 2023.5: 48)

· 핵심정보조례의 주요 목적은 중국의 핵심 정보 인프라 시설의 계획, 구축, 운영, 유지 및 활용을 위해 핵심 정보 인프라 시설의 보호를 추진하는 것으로서 핵심 정보 인프라 시설에 국방 과학기술 공업 관련 시설을 포함함(제2조)으로써 이중용도 과학기술 보호 필요성에 대한 중국의 인식이 드러남(정태인·김주영·김원, 2017.10: 60)

4) 中华人民共和国科学技术进步法(2022年1月1日起施行), <https://baike.baidu.com/item>(검색일: 2024.11.26.)

5) 关键信息基础设施安全保护条例(2021年9月1日起施行), <https://baike.baidu.com/item>(검색일: 2024.11.26.)

3) 프랑스

□ 형법(刑法)의 맥락에서 국가이익 확보 위한 기술보호 법률 제정

- 프랑스의 「형법 제413-7조」(1994년 제정, '00.9.19개정, '02.1.1시행)는 국가의 잠재력을 국가의 기본이익 강화를 위해 필요한 주된 요소로 정의⁶⁾
- 프랑스는 신홍안보 시대에 국가 잠재력으로 대표되는 과학기술의 보호조치이자 '국가의 과학기술 잠재력 보호 시스템(Protéger le potentiel scientifique et technique de la nation, PPST)'의 구현수단으로, 「부처 간 회보」(12.11.7.)와 함께 「시행령 제2011-1425호」(이하 시행령)(11.11.2제정)와 「총리령」(12.7.3제정)을 공포
 - PPST는 공공기관과 민간기관(연구소·기업)의 민감한 전문지식 및 기술 보호를 목표로 하고 있음⁷⁾
 - 시행령은 국가의 과학기술 잠재력 보호를 위한 정보보호 조치로 관련 기관 간의 합의의 중요성(제2조)을 강조⁸⁾
 - 총리령의 「과학기술 잠재력의 보호」 조문(제2장제5조~제6조)에는 관련 연구 및 정보보호 보장을 위한 조치의 필요성이 적시되어 있으며, 부록 II에는 보호되는 과학 및 기술 분야 목록(정보통신 과학기술, 국방과학기술 등)⁹⁾이 명시(제2장제5조제1항)

6) Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale(SGDSN), 「Protéger le potentiel scientifique et technique de la nation」, <https://www.sgdsn.gouv.fr/nos-missions/proteger/proteger-le-potentiel-scientifique-et-technique-de-la-nation>(검색일: 2024.11.26.)

7) 상동

8) Décret n° 2011-1425 du 2 novembre 2011 portant application de l'article 413-7 du code pénal et relatif à la protection du potentiel scientifique et technique de la nation(2011 November 4), <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000024749915>(검색일: 2024.11.26.)

9) Arrêté du 3 juillet 2012 relatif à la protection du potentiel scientifique et technique de la nation(2022 July 5), <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000026140136>(검색일: 2024.11.26.)

제2절 한국의 관련 법률상 정보보호 내용

□ 국가연구개발혁신법¹⁰⁾ (과학기술정보통신부)

- 국가연구개발사업 등의 보안(제21조) 및 국가연구개발사업 등의 보안대책(시행령 제44조)에서는 보안대책 수립·시행에 관한 조치를 할 것을 규정
 - 시행령 제44조에서는 1.「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 산업기술과 관련된 비공개 연구개발성과, 2.법 제21조제2항에 따라 보안과제로 분류된 연구개발과제의 연구개발성과”에 대하여 보안대책의 수립·시행 의무를 부과
 - 시행령 제44조에서 규정하고 있는 보안대책과 관련하여 「국가연구개발사업 보안대책」¹¹⁾에서 보다 구체적인 사항을 규정하고 있음
 - 제8조(외국 정부 등과의 접촉 관리 등) 및 제9조(외국 연구자 등의 보안과제 참여 등)의 고시 규정에서 외국 정보 혹은 외국 연구자 등과의 접촉과 보안과제 참여에 관한 보고의무 및 통보의무
 - 시행령 제45조(연구개발과제에 대한 보안과제의 분류)에서는 외국에 소재한 기관·단체 또는 외국인과 공동으로 연구를 수행하는 경우에는 해당 연구개발과제가 「대외무역법」 제20조제1항에 따라 전략물자에 해당하는지에 관한 판정을 신청하여 그 결과에 따라 그 연구개발과제를 보안과제로 분류할 수 있고 개정된바 있음(‘24.10.8.)
 - 그 밖에 시행령 제46조(보안관리 조치), 시행령 제47조(보안관리 실태 점검 및 관련 조치), 시행령 제48조(보안사고에 대한 조치)등이 있음

10) 과학기술정보통신부, 「국가연구개발혁신법」 시행 2024.7.24., 법률 제20057호, 2024.1.23., 일부개정 및 시행령 시행 2024.10.8., 대통령령 제34936호, 2024.10.8., 타법개정

11) 과학기술정보통신부 외, 시행 2023.11.20., 과학기술정보통신부고시 제2023-39호, 2023.11.20., 일부개정

□ 국가전략기술육성법¹²⁾ (과학기술정보통신부)

- 국가 전략기술관련 지식·정보를 종합적으로 관리(제14조)하고, 국가전략기술에 대한 정보보호 조치를 강화(제27조)하고자 함
 - 정보보호에 필요한 인력확보 및 설비구축, 정보 유출 예방 등 필요조치 및 (제27조제1항), 외국의 정부나 기관으로부터 정보의 요청을 받은 경우 중앙행정기관의 장에게 통지 의무(제27조제2항), 중앙행정기관의 장이 소관 국가전략연구과제를 국가연구개발혁신법상 보안과제로 분류할 수 있음을 규정*(제27조제3항)
 - 전략연구과제 보안관리 조치(시행령 제27조)에서는 보안과제가 아닌 전략연구과제에 대한 보안관리 조치사항을 과학기술부장관과 협의해야 함을 명시함
 - ※ 보안과제로 분류되는 전략과제는 혁신법상 보안관련 규정이 적용되나, 그렇지 않은 전략과제의 경우, 별도 적용 규정 필요
 - 또한, 시행령 제26조(외국 정부 등의 정보 제공 요청에 따른 통보)에서는 법 제27조제2항에 따른 정보의 제공을 요청받은 경우 그 사실을 중앙행정기관의 장에게 통보해야 할 의무와 정보의 구체적인 범위를 규정하고 있음

□ 국가첨단전략산업법¹³⁾ (산업통상자원부)

- 정보보호에 관한 규정과 전략기술보호에 관하여 각각의 규정을 두고 있고, 금지행위와 조치의무 준수를 위한 법률 및 제재규정을 구체화하여 마련함
 - 제10조(긴급수급안정화를 위한 조정)에서는 국가·경제 안보 또는 국민경제의 발전에 지장을 줄 우려가 있거나 영업비밀 등 기업의 경영활동을 보호하여야 할 필요가 있는 경우에는 공공데이터법 또는 정보공개법상의 공개대상정보일 지라도 관련 자료 및 정보를 공개하지 않을 수 있는 예외를 규정(제10조제4항)

12) 과학기술정보통신부, 「국가전략기술육성에 관한 특별법」 시행 2023.9.22., 법률 제19236호, 2023.3.21., 제정 및 시행령 [시행 2024.8.7.] [대통령령 제34809호, 2024.8.6., 타법개정]

13) 산업통상자원부 「국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법」, 시행 2024.8.21., 법률 제20319호, 2024.2.20., 타법개정 및 시행령 시행 2024.5.17. 대통령령 제34488호, 2024.5.7., 타법개정

하고, 수급화안정화를 위해 제공받은 자료 및 정보에 대한 금지행위를 열거함
(제10조제5항)

- 전략기술의 보호조치 등(제14조)에서는 전략기술의 유출 방지를 위하여 전략기술보유자에 대한 전문인력지정 및 출입국 정보 제공 등 필요 조치 사항을 규정
- 시행령 제23조(국가첨단전략기술의 보호조치) 및 시행령 제24조(전문인력 등의 지정신청)에서 제14조에 관한 구체적인 사항을 적시함
- 전략기술유출 및 침해행위에 대한 금지 사항(제15조) 및 이에 대한 위반에 관하여 제50조(벌칙) 및 제51조(과태료) 등에서 구체적인 제재사항을 명시하고 있음
- 행정적 제재로는 자료의 제출 명령 및 검사 등의 필요한 행정조치를 취할 수 있는 근거규정을 두고 있음(제45조)

□ 대외무역법¹⁴⁾ (산업통상자원부)

- 제19조(전략물자)와 관련 산업통상자원부 장관은 국제평화유지 및 안전유지와 국가 안보를 위하여 필요한 경우 국가수출통제체제 및 다자간 수출통제 공조에 따라 수출 허가 등 제한이 필요한 물품 등(대통령령으로 정하는 기술 포함)하여 지정·고시해야함
- 수출허가 등의 제한이 필요한 기술은 국제수출통제체제등에서 정하는 물품의 제조·개발·사용 또는 보관 등에 관한 기술로서 산업통상자원부장관이 관계 행정기관의 장과 협의하여 고시하는 기술을 의미(시행령 제32조의 2)
- 제19조의 2(수출허가)에서는 국내에서 국외로의 이전 및 국내 또는 국외에서 대한민국 국민(법인포함)으로부터 외국인(외국의 법률에 따라 설립된 법인포함)에 계로의 이전에 관하여 산업통상자원부 장관이나 관계 행정기관의 장의 허가를 받아야 함을 명시하고 있음
- 최근 「대외무역법 시행령」개정(24.10.8)을 통하여 전략물자 지정 근거 추가(시행령 제32조 제8호) 및 구체적인 과태료 처분 기준(시행령 제94조)을 마련

14) 산업통상자원부 「대외무역법」, 시행 2024.8.21., 법률 제20319호, 2024.2.20., 일부개정 및 시행령.,시행 2024.10.8. 대통령령 제34936호, 2024.10.8., 일부개정

□ 산업기술보호법¹⁵⁾ (산업통상자원부)

- ‘산업기술’이라 함은 제품 또는 용역의 개발·생산·보급 및 사용에 필요한 제반 방법 내지 기술상의 정보 중에서 동법 혹은 다른 관련 법률에 따라 지정·고시·공고·인증된 기술을 말함(제2조 제1호)
 - ‘국가전략기술’의 경우 산업부 장관이 관보에 고시하는 경우 이법에 따른 제재 및 보호규정이 적용됨
- 국가는 제3조(국가 등의 책무)에 따라 산업기술의 유출방지와 보호에 필요한 종합적인 시책을 수립·추진해야함
- 제8조(보호지침의 제정 등), 제9조제2항(국가핵심기술의 정보 비공개), 제10조(국가핵심기술의 보호조치), 시행령 제14조(국가핵심기술의 보호조치)등에서 대한 구체적인 정보보호와 관련된 내용을 직접 규율하고 있음
- 제12조(국가연구개발사업의 보호관리)는 산업기술과 관련 국가연구개발사업을 수행하는 과정에서 개발 성과물이 외부에 유출되지 않도록 필요한 대책을 수립·시행해야함
 - 제13조(개선권고)는 제10조의 규정에 따른 국가핵심기술의 보호조치 및 제12조의 규정에 따른 국가연구개발사업의 보호관리와 관련 필요하다고 인정되는 경우 개선을 권고할 수 있음을 명시
 - 제11조(국가핵심기술의 수출 등) 제1항에서는 국가로부터 연구개발비를 지원받아 개발한 국가핵심기술을 보유한 대상기관이 수출하고자 하는 경우 산업통상자원부 장관의 승인을 받아야함
 - 제1항의 규정에 따라 승인을 얻은 국가핵심기술이 「대외무역법」 제19조의 기술인 경우에는 같은 법 제19조의2에 따라 허가를 받은 것으로 보며, 「국방과학기술혁신 촉진법」 제2조제2호에 따른 국방과학기술 및 「방위사업법」 제34조에 따른 방산물자인 경우에는 「방위사업법」 제57조제2항에 따라 허가를 받은 것으로 본다. 이 경우 산업통상자원부장관은 사전에 관계중

15) 산업통상자원부 「산업기술보호법」 시행 2024.8.21., 법률 제20319호, 2024.2.20., 타법개정 및 시행령 시행 2021.1.5., 대통령령 제31380호, 2021.1.5., 타법개정

양행정기관의 장과 협의

- 제1항의 규정에 따라 승인대상 이외 국가핵심기술인 경우 산업통상자원부 장관에게 사전 신고를 해야 하며(제4항), 신고대상인 국가핵심기술이 국가안보에 심각한 영향을 미친다고 판단하는 경우에는 관계 행정기관의 장과 협의 후 심의를 거쳐 수출증지, 수출금지, 원상회복 등의 조치를 명할 수 있음(제5항) 또한, 제4항의 신고대상 국가핵심기술을 수출하고자 하는 자는 국가안보와 관련되는지 여부를 산업통상부장관에게 사전검토를 신청할 수 있음(제6항)
- 시행령 제15조(국가핵심기술의 수출승인 신청 등) 및 시행령 제16조(국가핵심기술의 수출신고), 시행령 제18조(국가핵심기술의 수출 증지 등의 통보 등)에서 구체적인 사항을 정하고 있음
- 또한, 산업기술 유출 및 침해행위 금지(제14조)에 대하여 명시하고 이에 관한 침해신고(제15조) 및 손해배상 책임(제22조의 2), 산업기술분쟁조정위원회(제23조), 벌칙(제36조), 비밀명령유지위반죄(제36조의 2), 예비·음모(제37조), 양벌규정(제38조), 과태료(제39조)등의 제재사항을 명시하고 있음

□ 소재부품장비산업법¹⁶⁾ (산업통상자원부)

- 소재부품장비산업법은 제재규정을 두지 않은 채, 공개하지 아니할 수 있는 대상 정보와 일부 금지행위에 대해 규정하고 있음
- 산업통상자원부 장관은 소재부품장비산업 가치사슬에 대한 조사분석 등을 통해 관계부처 협의 및 경쟁력위원회의 심의를 거친 후 소재부품장비분야의 핵심전략 기술을 선정할 수 있고(제12조제1항), 국가의 안전보장 또는 국민경제의 발전에 지장을 줄 우려가 있거나 영업비밀 등 기업의 경영활동을 보호해야 할 필요가 있는 경우에는 그러한 선정과 관련된 자료 및 정보를 공개하지 아니할 수 있다는 규정을 두고 있음(제12조제5항)

16) 산업통상자원부 「소재·부품·장비산업 경쟁력강화 및 공급망안정화를 위한 특별조치법」, 시행 2024.7.10. 법률 제 19990호, 2024.1.9., 타법개정 및 시행령 시행 2024.8.7., 대통령령 제34809호, 2024.8.6., 타법개정

- 상기 전략기술 등과 관련하여 정부는 제11조(소재·부품·장비 관련 자료 제출 등의 요구)에 따라 수급안정화조정에 필요한 경우 지방자치단체장과 사업자 등에 대하여 자료 제출 등을 요구할 수 있음
- 제11조제4항에서는 습득한 정보에 대한 금지 행위를 명시하고 시행령 제18조(자료의 제출 등)서 구체적인 내용 및 방법 등을 제시하고 있음

□ 방위산업기술보호법¹⁷⁾ (국방부)

- 방위산업기술보호법 제2조(정의) 제3항은 각 목에서 ‘방위산업기술 보호체계’를 보호대상기술의 식별 및 관리 체계, 인원 통제 및 시설보호 체계, 정보보호 체계로 명시
 - ‘보호대상 기술의 식별 및 관리체계’는 대상기관이 체계적으로 보호대상 기술을 식별하고 관리하는 체계
 - ‘인원통제 및 시설보호 체계’는 허가받지 않은 사람의 출입·접근 열람 등을 통제하고 방위산업기술과 관련된 시설을 탐지 및 침해 등으로부터 보호하기 위한 체계
 - ‘정보보호체계’는 방위산업기술과 관련된 정보를 안전하게 보호하고, 이에 대한 불법적인 접근을 탐지 및 차단하기 위한 체계
- 시행령 제2조(방위산업기술 보호체계)에서는 각 목에 대한 구체적인 식별 및 관리 체계를 제시하고 있음
 - 특히 ‘정보보호체계’ 관련, 방위산업기술을 안전하게 저장·전송할 수 있는 암호화기술 등을 이용한 보안체계, 컴퓨터 바이러스 등으로부터 방위산업기술 침해를 방지하기 위한 소프트웨어 설치를 통한 보호체계, 방위산업기술 정보에 대한 침입을 탐지·차단하기 위한 방화벽 및 보안관제 시스템 설치를 통한 보호 체계, 방위산업 정보에 접속하는 시스템·컴퓨터 등에 대한 외부망 차단 체계로 제시
- 또한, 방위산업기술보호법 제8조(연구개발사업수행시 방위산업기술의 보호) 및

17) 국방부, 방사청 「방위산업기술보호법」 시행 2024.7.17., 법률 제20024호, 2024.1.16., 일부개정 및 시행령., 시행 2023.7.25., 대통령령 제33642호, 2023.7.25., 타법개정

시행령 제14조(연구개발사업 수행시 방위산업기술의 보호)등을 통해 연구개발 단계별 성과물 보호, 인원통제 및 시설보호, 해킹 등 사이버 공격방지, 그 밖에 방위산업기술 보호체계 관리에 필요한 사항 등을 규정함

- 제9조(방위산업기술의 수출 및 국내 이전시 보호)와 관련하여 시행령 제15조에서는 방위사업청장이 수출 및 국내이전과정에서 해야 하는 조치사항을 구체적으로 명시함
 - 방위산업기술의 수출 및 국내이전에 대하여서는 방산기술보호법에 직접 규정하지 않고 방위사업법과 대외무역법. 그리고 「국방과학기술혁신 촉진법」을 따르도록 하며, 해당 규정들에서는 산업기술보호법과 마찬가지로 신고·승인·허가의무를 규정(최동준, 2021)
 - 또한 대상기관의 장은 앞서 살펴본 방위산업기술 침해유형(제10조)에 따라 방위사업청장 또는 정보수사기관장에게 그 사실을 신고하여야 하고, 방위산업기술의 유출 및 침해를 방지하기 위하여 필요한 조치를 요청할 수 있음(동법 제11조 제1항). 이와 관련 시행령에서 구체적인 사항을 명시하고 있음
 - 방위산업기술 유출 및 침해신고(시행령 제16조)에 따른 조사(시행령 제16조의 2) 및 실태조사(시행령 제17조), 방위산업기술 보호체계의 구축·운영(시행령 제18조), 보호를 위한 지원(시행령 제19조), 보호에 관한 교육(시행령 제21조), 포상(시행령 제22조) 및 최근 시행령 개정을 통한 과태료의 부과기준(시행령 제23조)을 마련한바 있음

□ 공급망안정화법¹⁸⁾ (기획재정부)

- 기술안보에 관한 규정은 별도로 없지만, 제18조(국가 등의 정보보호의무)에서 국가 등의 기관이 경제안보 품목등과 관련된 정보, 조기경보시스템의 운영 과정에서 알게 된 정보 등을 공개 또는 누설을 금지하는 규정이 존재
 - 전략연구과제를 통해 산출된 연구개발성과에 경제안보품목 등을 다루는 정보가

18) 기획재정부, 「경제안보를 위한 공급망 안정화 지원 기본법」, 시행 2024.6.27., 법률 제19828호, 2023.12.26., 제정 및 시행령, 시행 2024.6.27. 대통령령 제34589호, 2024.6.25., 제정

포함되어 있을 경우 이 규정에 대한 위반에 해당될 수 있음(다만 시행령 제18조(정보보호의무 대상기관)에 한해 정보보호 의무가 존재함)

- 제46조(자료의 비공개) 시행령 제37조(자료의 비공개 의무기관) 및 제47조(비밀준수의 의무) 및 시행령 제38조(비밀준수의 의무)에 따라 비공개 원칙 및 자료 및 정보에 대한 금지행위를 제시하고 있음

□ 국가자원안보특별법¹⁹⁾ (산업통상자원부)

- 산업부 장관은 제8조(자원안보정보의 종합관리)를 통해 자원안보위기에 대비하기 위한 자원안보정보의 종합관리에 대한 내용을 규정
- 제40조(비밀준수의 의무)에서는 직무상 알게 된 자원안보에 대한 비밀정보를 외부에 공개하는 것을 금지하고 있고, 이를 위반시 제42조(벌칙) 및 제43조(양벌규정), 제44조(과태료)등을 통한 제재를 할 수 있음
- 또한, 기술보안 차원에서 공급기반시설의 보안과 관련하여 제20조(공급기반시설의 설치·운영 등)에서 사이버보안 위협 및 자원안보위기에 대응하기 위한 공급기반 시설에 대한 내용을 규정하고, 이에 대해 필요한 경우 조치를 권고할 수 있음.

□ 영업비밀보호법²⁰⁾ (산업통상자원부)

- 영업비밀보호법은 널리 알려진 타인의 상표·상호 등을 부정하게 사용하는 등의 부정경쟁행위와 타인의 영업비밀을 침해하는 행위를 규율하는 법률(제2조)로서 기업 혹은 국가기관차원에서 보유·관리하는 영업비밀에 해당하는 경우 적용될 수 있는 일반법적 성격을 띠다고 할 수 있음
- 영업비밀을 침해하는 금지행위를 규정하고 있고, 구제수단으로 민사적(금지청구권(제10조), 손해배상청구권(제11조), 신용회복청구권(제12조), 법원의 비밀유지명령(제14조의 4)) 및 형사적(벌칙 제18조), 미수(제18조의 2), 예비·음모

19) 산업자원부, 「국가자원안보특별법」, 시행 2025.2.7. 법률 제20196호, 2024.2.6., 제정

20) 특허청, 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」, 시행 2024.8.21. 법률 제20321호, 2024.2.20., 일부개정

- (제18조의 3), 비밀유지명령 위반죄(제18조의 4), 몰수(제18조의 5), 양벌규정(제19조), 행정적(과태료(제20조), 과징금(원본증명기관)등의 제재를 모두 부여
- 영업비밀로서 보호받기 위해서는 비공지성, 경제적가치, 비밀관리성이 요구됨

□ 중소기업기술보호법²¹⁾ (중소벤처기업부)

- “중소기업기술” 및 침해행위 및 기술 유출을 방지하기 위하여 중소기업기술 보호 지침을 제정해야 함(제8조)
- 또한, 중소기업이 수행하는 국가연구개발사업의 성과물을 보호하기 위하여 제10조(국가연구개발사업 성과물의 보호 지원)에서, 기술자료 임치제도 활용(제9조) 및 기술보호관제서비스(제18조 및 시행령 제9조), 보안시스템 구축지원(제19조), 그 밖에 국가연구개발사업 성과물을 보호하기 위해 필요한 사업 등을 지원할 수 있음을 명시
- 침해행위의 신고 및 조사를 규정하여 중소기업부 장관에게 행정조치적 권한을 인정(제8조의 2), 침해행위가 발생하는 경우 해당사실에 대한 권고 및 공표(제8조의 3), 그 밖에 자료제출과 관련 과태료 처분 규정(제35조)
 - 민사적 구제조치로서 분쟁조정·중재위원회 규정(제23~28조) 및 형사적 제재로서 비밀유지의무(제32조)를 통해 이를 위반하는 자에 대한 벌칙규정(제34조)이 있음

21) 중소기업기술보호법, 「중소기업기술 보호 지원에 관한 법률」, 시행 2024.7.10., 법률 제19993호, 2024.1.9., 일부개정 및 시행령, 시행 2023.12.12., 대통령령 제33913호, 2023.12.12., 타법개정

제3절 해외의 관련 법률상 정보보호 내용

1. 일본

가. 경제안전보장추진법

1) 경제안보 강화를 위한 법률 제정

- 일본은 안보의 범위를 확장하여 경제안보를 강화하기 위한 국가전략으로 2022년 5월 18일 「일체적 경제정책 강구를 통한 안전보장 확보 추진법률」(이하 경제안전보장추진법)을 제정·공포했으며, 그에 따른 기본 방침 및 지침과 시행령을 정비(조경희, 2024.2.27.: 1)
- (구성 및 내용) 경제안전보장추진법은 총 7장 99조항으로 구성되어 있으며, 제2장(제6조~제48조)에서 제5장(제65조~제85조)은 특정중요물자의 안정적인 공급 확보, 특정사회기반 서비스의 안정적인 제공확보, 특정중요기술의 연구개발 지원, 특허출원의 비공개 등 경제안보의 4개 영역에 초점을 맞추고 있음²²⁾
- (정보보호) 경제안전보장추진법은 민감성 정보에 대한 비밀의무를 요구하는 등 민감 기술에 대한 법적 보호 및 공유조치에 관한 내용을 포함하고 있음
 - (제2장) 제2장 제2절 「공급 확보 계획」과 제6절 「안정 공급 확보 지원 법안에 의한 지원」에서 특정물자 공급망 확보를 위한 정보 관리와 수립에 관한 조항에서 ‘정보’ 키워드가 각각 1번 등장
 - (제4장) 국가 시책의 제61조에서는 첨단기술에 관한 정보가 외부에서 부당하게 이용된 경우 국가 및 국민 안전을 저해할 사태가 발생할 우려가 있는 것으로 정한다고 규정하고 있으며, 제62조에서는 중요기술연구개발에 관한 정보의 수집 및 관리, 제64조에서는 첨단기술에 관한 정보의 수집·관리·제공에 관한 내용을 다룸

22) 経済施策を一體的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和7年6月1日 施行)

나. 중요 경제안보 정보의 보호 및 활용에 관한 법률(중요경제보안법)

1) 경제안보 관련 정보보호를 위한 법률 제정

- 국제정세의 복잡화 및 사회경제구조의 변화 등에 따라 경제활동과 관련하여 국가 및 국민의 안전을 해치는 행위를 사전에 방지하기 위한 중요성이 증가하는 가운데 중요경제기반에 관한 정보를 보호함으로써 일본의 안보 확보 중요성 강화²³⁾
 - 이처럼 안보의 범위가 경제·기술 분야로 확대됨에 따라 경제안보 분야에서의 정보보호 강화 관점에서 「중요경제안보정보보호활용법」(이하 중요경제보안법) 제정의 필요성이 언급
 - 구체적으로 동 법률은 중요경제정보를 명확하게 보호하는 체계를 확립한 후 중요정보를 수집, 정리 및 활용하기 위해 보호 및 활용에 관한 중요경제안보 정보를 지정하고, 일본의 안보 확보에 이바지하는 활동을 추진하는 사업자에게 해당 정보를 제공하는 동시에 중요경제안보 정보 취급자 제한을 통해 정보의 누설 방지를 도모함으로써 국가 및 국민 안전 확보를 목적으로 함
- 상기 배경 하에, 2023년 2월 내각관방은 경제안전보장추진회의에서 有識者(전문가)회의를 개시하고 가능한 한 신속하게 검토 작업을 진행하라는 기시다 총리의 지시에 따라, 같은 해 2월 제1회 유식자 회의를 개최, 10회를 거친 회합 논의를 거듭한 후 2024년 1월 「최종 취합 정리」 보고서를 발표²⁴⁾
 - 이를 바탕으로 일본 정부는 「중요경제안보정보의 보호 및 활용에 관한 법률안」을 제213회 국회에 제출, 동 법은 2023년 5월 10일 최종 성립되어 같은 달 17일 공포

23) 内閣府, 「重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律」, https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/hogokatsuyou/hogokatsuyou.html(검색일: 2024.11.20.)

24) 中国青年报(2024.5.24.), 「日本通过经济安保新法 加速驶往“秘密国家”」, <https://new.qq.com/rain/a/20240524A00E5K00>(검색일: 2024.10.15.)

2) 경제안보 분야를 중심으로 정보보호 대상의 확대

○ 2013년 공포된 「특정비밀의 보호에 관한 법률」(이하 특정비밀보호법)은 경제안보에 관한 정보보호를 규제 대상으로 삼고 있지 않으며(이준희, 2024.5.29.), 이에 따라 중요정보보호법 제정을 통해 기밀보호의 대상으로 전통적인 안보 분야에서 경제안보 분야로 확대하기로 결정²⁵⁾

- 특정비밀보호법의 규제 대상을 확장하여 중요경제보안법은 「정부 소유의 중요 경제기반(인프라)에 대한 보호조치, 계획, 취약성 등 안전보장 관련 주요 정보 중 공개되지 않은 중요정보」에 관한 보호를 규제 대상으로 삼으며, 경제안보 분야에 '시큐리티 클리어런스(Security Clearance)' 제도를 도입하는 것을 핵심으로 하고 있음²⁶⁾

· 기존 특정비밀보호법의 제1장(총칙) 제2조(정의)에 “중요 경제기반”과 “중요 경제기반 보호정보”를 정의하는 제3항과 제4항이 신설됨(〈표 2-2〉 참조)

- 중국 외신에서는 특정비밀보호법이 극비 정보보호와 관련하여 여전히 유효하게 작동할 것이며, 특정비밀보호법이 규제하는 4개 정보 영역(방위·외교·특정유해활동(스파이)·테러리즘 방지)이 일본의 경제안보에도 중대한 영향을 미침으로써 특정비밀보호법과 중요경제안보법이 기밀보호를 위한 2단계 법률 시스템을 형성한다고 분석²⁷⁾

· 이에 따라, 기존의 특정비밀보호법 하에 전통안보 영역에 머물렀던 정보보호 대상이, 중요경제안보법 제정을 통해 非전통안보의 영역으로까지 확장되었다고 해석할 수 있음(久野 新, 2024.10.9.)

25)中国青年报(2024.5.24.), 「日本通过经济安保新法 加速驶往“秘密国家”」, <https://new.qq.com/rain/a/20240524A00E5K00>(검색일: 2024.10.15.)

26) 법률신문(2024.5.29.), 「(1) 일본의 시큐리티 클리어런스 법 제정과 경제안보」, <https://www.lawtimes.co.kr/opinion/198604>(검색일: 2024.11.20.)

27) 澎湃新闻(2024.5.12.), 「日本通过经济安保新法案, 加强秘密信息保护的多重企图」, <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1798798790160968943&wfr=spider&for=pc>(검색일: 2024.11.20.)

<표 2-2> 중요경제보안법 상의 정보보호 대상

구 분	중요경제보안법(2024년)
제1장(총칙) 제2조(정의) 제3항	“중요 경제기반”이란 일본의 국민생활 또는 경제생활의 기반이 되는 공공역무로서 안정적인 제공에 지장이 발생한 경우 일본 및 국민의 안전을 해치는 사태가 발생할 우려가 있는 것의 제공체제와 국민의 생존에 반드시 필요하거나 일본의 국민생활이나 경제활동이 널리 의존하거나 의존할 것으로 예상되는 중요한 물자의 공급망을 일컬음
제1장(총칙) 제2조(정의) 제4항	“중요 경제기반 보호정보 ”란 중요 경제기반에 관한 정보로 (제1호) 외부에서 이루어지는 행위로부터 중요 경제기반을 보호하기 위한 조치 또는 이에 관한 계획이나 연구, (제2호) 중요 경제기반의 취약성, 중요 경제기반에 관한 혁신기술 및 그 밖의 중요 경제기반에 관한 중요한 정보로 안전보장에 관한 정보, (제3호) 제1호의 조치 관련 수집한 외국 정부나 국제기구가 제공한 정보, (제4호) 전2호에 열거하는 정보의 수집 정리 또는 그 능력
제2장(중요 경제안보 정보의 지정 등) 제3조(중요 경제안보 정보의 지정) 제1항	행정기관의 장은 해당 행정기관의 소관 사무와 관련된 중요 경제기반 보호정보로 공개되지 아니한 것 중 해당 정보의 누설이 일본의 안전보장에 지장을 줄 우려가 있어 특히 비밀로 할 필요가 있는 것(특정방위비밀* 및 특정비밀**에 해당하는 것을 제외)을 중요 경제안보 정보로 지정한다. * 특정방위비밀(1954년 법률 제166호) 제1조제3항에서 규정하는 특별방위비밀을 말함 ** 특정비밀보호법(2013년 법률 제108호) 제3조제1항에서 규정하는 특정비밀을 말함

자료: 연구진 작성

2. 중국

가. 반간첩법 개정

1) 기밀보호 관련 간첩행위의 범위 확대

- <중화인민공화국 반간첩법>(이하 반간첩법)은 2024년 11월 1일 제12기 전국인민대표대회 상무위원회 제11차 회의에서 채택되었으며, 2023년 4월 26일 제14기 전국인민대표대회 상무위원회 2차 회의에서 개정되면서,²⁸⁾ 조문이 기존 5장 40조항에서 6장 71조항으로 대폭 수정됨

28) 中律网整理(2024.11.19.), 「2024年中华人民共和国反间谍法」, <https://m.66zhonglv.com/fagui/12478.html>(검색일: 2024.11.20).

- 기존의 반간첩법에 적시된 간첩행위가 개정 법률의 제1장 총칙 제4조제4항에서 적시하는 바와 같이 ‘사이버공격’ 및 ‘중요정보인프라 등을 방해하는 행위’까지 포함함에 따라 해당 법률이 안보대상으로 삼는 영역이 전통안보에서 非전통안보로까지 확대됨을 알 수 있음(〈표 2-3〉 참조)²⁹⁾

〈표 2-3〉 반간첩법 개정 전후 간첩행위 범위

구 분	반간첩법 개정 전(2014년) 제5장 부칙 제38조	반간첩법 개정 후(2023년) 제1장 총칙 제4조
제1항	간첩조직 및 그 대리인이 수행하거나 타인이 수행하도록 지시 또는 후원하거나 국경 안팎의 기구·조직·개인과 서로 결탁하여 중화인민공화국 국가안전에 해를 끼치는 간첩행위를 수행하는 경우	간첩조직 및 그 대리인이 수행하거나 타인이 수행하도록 지시 또는 후원하거나 국경 안팎의 기구·조직·개인과 서로 결탁하여 중화인민공화국 국가안전에 해를 끼치는 간첩행위를 수행하는 경우
제2항	간첩조직에 참여하거나 간첩조직 및 그 대리인의 임무를 접수하는 경우	간첩조직에 참여하거나 간첩조직 및 그 대리인의 임무를 접수하는 경우
제3항	간첩조직 및 그 대리인 외에 그 밖의 국경 밖의 기구·조직·개인이 실시하거나 타인이 수행하도록 지시 또는 후원하거나 국경 안의 기구·조직·개인과 서로 결탁하여 국가기밀 및 정보를 절도·정탐·매수·불법 제공하거나 국가 업무자가 배신하도록 선동·유인·매수하는 경우	간첩조직 및 그 대리인 외에 그 밖의 국경 밖의 기구·조직·개인이 실시하거나 타인이 수행하도록 지시 또는 후원하거나 국경 안의 기구·조직·개인과 서로 결탁하여 국가기밀 및 정보를 절도·정탐·매수·불법 제공하거나 국가 업무자가 배신하도록 선동·유인·매수하는 경우
제4항	적을 위하여 공격 목표를 가리키는 경우	간첩조직 및 그 대리인이 타인의 수행을 수행, 선동, 자금지원을 하거나 국내외 기관, 조직, 개인이 이들과 결탁하여 국가기관에 대한 사이버 공격, 침입, 간섭 및 기타 공격을 수행하는 경우 비밀 관련 부서 또는 중요정보인프라 등을 통제, 방해하는 행위 및 기타 활동
제5항	그 밖의 간첩활동을 하는 경우	적을 위하여 공격 목표를 가리키는 경우
제6항	-	그 밖의 간첩활동을 하는 경우

자료: 연구진 작성

29) 주 홍콩 총영사관(2023.6.26.), 「중국 본토 내 ‘반간첩법’ 시행 대비 안전공지」, https://overseas.mofa.go.kr/hk-ko/brd/m_23286/view.do?seq=1332942&page=2(검색일: 2024.11.20.)

나. 국가비밀보호법 개정

1) 국가 비밀보호 범위의 확장

- 〈중화인민공화국 국가비밀엄수법〉(이하 국가비밀보호법)은 1988년 제7기 전국 인민대표대회 상무위원회 제3차 회의에서 채택되었으며, 2010년 4월 29일 제 11기 전국인민대표대회 상무위원회 제14차 회의에서 1차 개정 후, 2024년 2월 27일 제14기 전국인민대표대회 상무위원회 제8차 회의에서 2차 개정됨³⁰⁾
 - 중국 전국인민대표대회 상무위원회 법무위원회 관계자에 따르면, 개정 배경으로는 과학기술을 둘러싼 지정학적 갈등 심화에 따른 중국 국내외 정세의 급격한 변화와 인공지능(AI)으로 대표되는 과학기술의 중요성 대두 등이 있음³¹⁾
- 국가비밀보호법은 2차 개정되면서, 총 6장 53조항에서 총 6장 65조항으로 확대 구성되었으며, 주요 개정 내용은 다음과 같음
 - ①기밀보호 업무 지도체계에 관한 공산당 지도권, ②기밀등급 확정 및 기밀등급 해제 제도 보완, ③기밀보호 관련 시스템, ④기술장비 등 과학기술을 활용한 기밀보호, ⑤인터넷 정보 및 데이터 관련 기밀보호, ⑥행정당국의 정보공개, 그리고 ⑦관련 기밀정보심사 등에 관한 사항들이 추가로 포함됨³²⁾
 - 구체적으로, 국가비밀 보호를 정의하는 조항(제3조)과 비밀보호업무를 규정하는 조항(제4조)을 신설되었으며, 국가비밀을 위해 지정된 금지행위에도 기존에 열거된 항에 ‘그 외에 국가비밀 저장매체의 비밀보호에 관한 규정을 위반하는 경우’를 새롭게 추가함³³⁾(〈표 2-4〉 참조)
 - 특히, 제10조에서 국가가 과학기술 연구 및 응용에 대한 비밀보호를 장려해야 하고 비밀보호 분야의 지식재산권을 보호해야 함을 명시하고 있듯이 중국 역시 국제협력 시의 전략기술에 대한 정보보호의 중요성을 인식하고 있음을 알 수 있음

30) 中华人民共和国保守国家秘密法(2024修正)

31) 한겨레(2024.2.28.), 「중, 기밀보호법 개정...反간첩법·데이터법 이어 사회·경제 옥죄나」, https://www.hani.co.kr/arti/international/international_general/1130250.html(검색일: 2024.11.20.)

32) 법률신문(2024.3.18.), 「중국 개정 〈국가기밀보호법〉의 주요내용 및 시사점」, <https://www.lawtimes.co.kr/LawFirm-NewsLetter/196832>(검색일: 2024.11.20.)

33) 中华人民共和国保守国家秘密法(2024修正)

<표 2-4> 비밀보호 관련 국가비밀보호법 개정법률 조항

구 분	비밀보호 관련 조항(2024년)
제3조	국가비밀을 보호(이하 '비밀보호')하는 중공공산당의 업무 지도를 견지한다. 중앙 비밀보호업무 관련 지도 기관은 전국의 비밀 보호업무를 주도하고 비밀보호업무의 전략과 주요 방침, 정책의 시행을 연구, 제정, 지도하며 국가비밀보호의 주요 문제와 중요 업무를 총괄 및 조정하여 국가비밀보호에 관한 법치 건설을 촉진한다.
제4조	비밀보호업무는 전반적인 국가 안보관을 견지하고 당의 비밀보호, 법에 따른 관리, 적극적인 예방, 핵심 강조점, 기술 및 관리의 병행 중시, 혁신 발전의 원칙을 준수하며 국가비밀과 안전을 보장할 뿐만 아니라 정보 자원의 합리적인 이용을 촉진한다. 법률·행정법규에 따라 규정하고 공개하는 사항을 법에 따라 공개하여야 한다.
제10조	국가는 과학기술의 연구와 응용에 대한 비밀보호 를 장려 및 지원하고 자주적 혁신 능력을 향상시키며 법에 따라 비밀보호 분야의 지식재산권을 보호한다.
제31조	기관·단체는 정보시스템 및 정보 장비의 비밀보호 관리를 강화하고 비밀보호 자체 감독 시설을 구축하며 잠재적인 안전 및 비밀보호와 관련된 잠재적 위험을 제때 발견하고 처리하여야 한다.
제32조	국가비밀을 보호하는 데 사용되는 안전한 비밀보호 제품 및 비밀보호 기술 장비는 국가비밀보호 규정 및 표준에 부합하여야 한다.

자료: 연구진 작성

다. 과학기술진보법 개정

1) 과학기술 정보보호 관련 개정 내용

- 〈중화인민공화국 과학기술진보법〉(이하 과학기술진보법)은 1993년 7월 2일 제8기 전국인민대표대회 상무위원회 제2차 회의에서 채택되었으며, 2007년 12월 29일 제10기 전국인민대표대회 상무위원회 제31차 회의에서 처음 개정 후 2021년 12월 24일 제13기 전국인민대표대회 상무위원회 제32차 회의를 통해 2차 개정함³⁴⁾
- 과학기술진보법 개정 법률은 「기초연구」(제2장), 「지역과학기술혁신」(제7장), 「국제과학기술협력」(제8장), 그리고 「감독 및 관리」(제10장) 등 네 개 장을 신설해 총 12장 117조로 구성되었으며 본 보고서에서는 과학기술 정보보호와 관련된 제8장과 제10장을 중심으로 분석함(金塔科技在线, 2024)³⁵⁾

34) 中华人民共和国科学技术进步法(2024修正)

35) 金塔科技在线(2024年08月23日), 「普法课堂」《中华人民共和国科学技术进步法》, https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4NTkwMDA1Mg==&mid=2653430044&idx=4&sn=8f26bd88d17c5085edd91cadd3b76958&chksm=840c6f67b37be671d18209092fcea12db58c09d01e3146f4f23612c632f90816ae6155cf8ef3&scene=27(검색일:2024. 10. 12.)

- 제8장 「국제과학기술협력」에서는 과학기술 혁신을 위한 국제 협력 및 교류의 강화를 장려하고 있으며, 자국의 기술유출 방지는 물론 해외로부터의 인력 유치를 통한 기술육성에 관한 내용을 다룬다³⁶⁾
 - **(국제협력)** 과학연구 활동에 적극 참여함으로써 외국 정부 및 국제기구와의 과학기술 협력 및 교류를 발전시키고 과학기술인재의 양성과 국제과학기술자원의 개방적인 흐름을 촉진(제80조)
 - **(기술보호)** 국제과학기술연구 협력 시 지식재산권 보호, 과학기술윤리, 그리고 안전심사기제를 강화(제82조)
 - **(인재육성)** 중국 내 외국인 투자기업과 해외 과학기술 인력이 국가과학기술계획 사업에 착수·참여하는 것을 장려함으로써 해외 과학기술 인력의 메커니즘을 개선(제83조). 해외에서 근무하는 과학기술 인력의 중국 귀국을 장려하고, 해외 과학기술 인력을 유치하여 중국에서의 과학기술 연구개발 참여를 독려(제84조)
- 제10장 「감독 및 관리」에서는 과학기술 감독시스템, 윤리 거버넌스 시스템 및 윤리 관리 시스템을 완비 및 구축하고 과학기술 혁신에 유리한 환경을 조성하기 위해 법적으로 보장되어야 할 과학기술 연구진실성 및 기밀보호에 관한 법률 내용을 다룬다³⁷⁾
 - **(책임이행)** 과학연구 진실성을 강화하고 과학연구 진실성 관리 정보 시스템을 구축. 현(縣)급 이상의 지방 인민정부와 관련 업계 당국(기업, 기관, 사회단체)은 과학연구 진실성 구축 및 관리를 위한 주요 책임을 이행해야 함(제104조)
 - **(금지조항)** 국가안보, 사회 및 공공이익과 인류의 건강을 위협하고 과학연구 진실성·윤리를 침해하는 과학기술 연구, 개발 및 응용 활동은 금지(107조)
 - **(과학기술 기밀보호)** 국가는 과학기술 비밀유지 제도를 실시하고, 과학기술 비밀유지 역량 구축을 강화하며 국가 안보 및 이익과 관련된 과학기술 비밀을 보호함과 동시에 유전자원·데이터자원 등 과학기술 자원과 중요핵심기술에 대한 수출 관리 제도를 실시(제106조)

36) 中华人民共和国科学技术进步法(2024修正) 第八章

37) 中华人民共和国科学技术进步法(2024修正) 第十章

2) 과학기술진보법 집행 및 감독

□ “1법 2조례” 법률 체계

- 과학기술진보법 시행을 위해 성(省)급의 과학기술진보조례 및 지적재산권보호·신흥조례를 제정함으로써 과학기술진보에 관한 “1법 2조례” 법률 체계를 구축하였으며, 이에 따라 전국인민대표대회-지방인민대표 공동 법률 감독 기구를 구성³⁸⁾
 - 법률 감독 기구는 2023년 6월 2일, 과학기술진보법 집행을 감독 업무를 전개하기 위한 첫 번째 전체회의를 개최함에 따라 중국 과학기술부, 국가발전개혁위원회, 교육부, 공업정보화부, 재정부의 책임자들은 과학기술진보법 시행에 관한 사항을 보고함³⁹⁾
 - 검열그룹은 6월부터 7월까지 4개 조로 나누어 랴오닝, 안후이, 후베이, 후난, 구이저우, 산시 등 6개성의 법률 시행을 점검함
 - 국무원 감독관리위원회, 국가지적재산권국, 중국과학원, 중국공정원, 중국과기협회, 자연과학원은 서면보고 자료를 제공함
 - 길림성, 상하이, 장쑤성, 산둥성, 광둥성, 감숙성 등 6개 성 및 시 인민대표대회 상무위원회는 해당 행정구역의 법률 집행상황을 점검하도록 위임받았으며, 과학기술부 과학기술평가센터는 법 시행 상황을 평가하고 위탁평가보고서 작성 업무를 위탁받고 있음
- 지방정부차원에서도 9개 시 부처와 13개 구 및 군(시) 부처들이 위원회를 조직하여 과학기술진보에 관한 ‘1법 2조례’ 시행에 대한 자체 심사를 실시하고, 그 심사 결과를 보고함⁴⁰⁾
 - 저장성 인민대표대회 상무위원회와 항저우시 인민대표대회 상무위원회는 각각

38) 丽水日报(2024.7.10.), 「全省人大联动开展科技进步“一法两条例”执法检查」, https://www.lishui.gov.cn/art/2024/7/10/art_1229218389_57362107.html(검색일: 2024.10.12.)

39) 全国人民代表大会(2023.10.31.), 「全国人民代表大会常务委员会执法检查组关于检查《中华人民共和国科学技术进步法》实施情况的报告」, http://www.npc.gov.cn/npc/c2/c30834/202310/t20231031_432686.html(검색일: 2024.11.9.)

40) 杭州网(2024.10.25.), 「关于《中华人民共和国科学技术进步法》《浙江省科学技术进步条例》《浙江省知识产权保护和促进条例》贯彻执行情况的执法检查报告」, https://z.hangzhou.com.cn/2024/rddeschy/content/content_8805193_0.html(검색일: 2024.11.21.)

2024년 7월~9월과 8월~9월, 회의 개최를 통해 과학기술진보에 관한 “1법 2조례” 법집행 감사를 실시함⁴¹⁾

라. 핵심 정보 인프라 시설 안전 보호 조례

1) 핵심정보인프라의 정의 확대

- <핵심 정보 인프라 시설 안전 보호 조례>(이하 핵심정보조례)는 2021년 4월 27일 국무원 제133차 상무회의에서 채택되었으며, 2021년 9월 1일부터 시행,⁴²⁾ 총 6장 51개 조문으로 구성
- 핵심정보조례의 제1장 제1조에 따르면 동 규정은 중요정보인프라의 안전을 보장하고 네트워크 안전을 유지하기 위해 중국의 사이버안보법인 <중화인민공화국 네트워크안전법>(이하 안전법)(2017.6.1. 시행)에 따라 제정⁴³⁾
 - 안전법은 <데이터보안법>(21.9.1.) 및 <개인정보보호법>(21.11.1.)과 함께 중국의 데이터3법 중 하나로 인터넷 공간에서의 데이터를 규제함으로써 국가안보 수호를 증진하기 위해 제정된 사이버보안법으로, 핵심정보조례 제정(2021)을 위한 법적 기반을 제공함⁴⁴⁾
 - 안전법은 핵심정보인프라시설에 대한 구체적인 범위와 보안보호조치를 국무원이 제정하도록 규정하고 있으며, 핵심정보조례는 안전법의 입법 취지에 따라 관련 요구의 구현을 목표로 함⁴⁵⁾
 - 핵심정보조례는 안전법의 핵심정보인프라 관련 규정을 보완하고 보호 관행에

41) 상동

42) 关键信息基础设施安全保护条例(2021年9月1日起施行), <https://baike.baidu.com/item>(검색일: 2024.11.26.)

43) 关键信息基础设施安全保护条例 第一章 第一条.

44) 세계법제정보센터(2024.4.3.), 「중국의 AI 관련 법제 현황」, https://world.moleg.go.kr/web/dta/lgsITrendReadPage.do?A=A&searchType=all&searchPageRowCnt=10&searchNtnlCis=1&searchNtnl=CN&pageIndex=1&CTS_SEQ=51515&AST_SEQ=55&ETC=4(검색일: 2024.10.12.)

45) 司法部网站(2021.8.18.), 「司法部 网信办 工业和信息化部 公安部负责人就《关键信息基础设施安全保护条例》答记者问」, https://baike.baidu.com/reference/58301129/533aYdO6cr3_z3kATP2DzfjwZHmQZYiru-XQA7FzzqIP0XOpX5nyFI899pk88Lh9HA7Ft5tnL4RFxLnnCkNa7_8PlrJrBuB82Rn6VTDDzrbv4YF1x94r6dgAN_9G3qW02Ran(검색일 2014.10.12.)

대한 법적 책임을 강화함으로써 안전법의 제도적 틀에 따라 관련 제도 조치를 보완하고, 관련 행정법규를 체계화함

- 안전법의 적용대상은 네트워크 사업자·운영자와 핵심정보인프라 사업자·운영자로 분류됨(신판수, 2020.5.28.)
 - 핵심정보인프라는 공공통신 및 정보 서비스, 에너지, 운송, 수자원관리, 금융, 공공서비스, 전자정부 등 국가의 중요산업 및 영역에서 파괴, 기능상실 또는 유출로 인해 국가안보 및 국민의 삶과 공공이익에 중대한 손해를 입힐 수 있는 시설을 일컬으며, 핵심정보조례에서는 안전법에서 정하는 핵심정보인프라의 범위를 국방과학기술산업 분야로 확장하여 적용(신판수, 2020.5.28.)

2) 핵심정보인프라의 범위 식별 및 보호 대상

- **(핵심정보인프라 범위)** 제1장 제2조에 따르면 동 규정에서 중요정보인프라는 공공통신 및 정보서비스, 에너지 교통 등과 함께 국방과학기술산업 및 기타 중요한 산업과 분야를 가리킴으로써 핵심정보인프라의 범위가 기존의 안전법에 명시된 범위보다 확장되었을 뿐만 아니라 국방과 관련된 전략기술 산업도 그 대상으로 포함⁴⁶⁾
- **(핵심정보인프라 식별)** 제2장 제9조에 따르면 중요산업 및 분야의 주관부서 및 감독관리부서(이하 보호부서)가 산업 및 분야의 중요정보인프라 식별 시 다음의 세 가지 요소를 고려해야함⁴⁷⁾
 - 해당 산업 및 분야의 핵심중요사업에 대한 네트워크 시설 및 정보시스템의 중요성
 - 네트워크 시설 및 정보시스템이 손상, 기능 상실 혹은 데이터가 유출된 경우 발생할 수 있는 피해의 정도
 - 다른 산업 및 분야에 미칠 수 있는 영향
- **(산업보호)** 제4장 제24조에서는 보호부서가 산업 및 분야의 핵심정보인프라에 대한 네트워크 보안 모니터링 및 조기 경보 시스템을 구축 및 개선하고, 네트워크

46) 关键信息基础设施安全保护条例 第一章 第二条.

47) 关键信息基础设施安全保护条例 第二章 第九条.

크 보안 위협 및 잠재 위협을 알리도록 요구⁴⁸⁾

- 제29조는 중요정보인프라 보안보호에 있어 국가사이버 보안 및 정보화 부서, 국무원 전기통신 부서, 국무원 공안부서 등이 국가의 필요에 따라 적시에 기술 지원을 제공해야 함을 명시⁴⁹⁾

3. 프랑스

가. 법으로 보호되는 비밀

- 국가 주권 활동 행사와 국가 이익에 해를 끼칠 수 있는 행정문서의 전달은 거부되어야 함. Code des relations entre le public et l'administration(CRPA, 행정주체와 행정객체간의 관계법) L. 311-5조 2°에는 법으로 보호되는 비밀이 나열되어 있음⁵⁰⁾
 - 정부와 행정부 산하 책임 당국의 심의의 비밀
 - 국방비밀
 - 프랑스의 외교정책 수행
 - 국가 보안, 공공 보안, 개인 안전 또는 행정 정보 시스템 보안
 - 화폐 및 공공신용
 - 권한 있는 당국이 승인하지 않는 한, 법원에서 개시된 절차의 수행 또는 그러한 절차에 앞서 진행되는 작업
 - 관할 기관을 통한 모든 종류의 범죄 조사 및 예방
 - 또는 환경법 L. 124-4조에 따라 법으로 보호되는 기타 비밀이 적용됨
- 누구에게나 강제할 수 있는 절대적인 비밀로서 보호되어야할 대표적인 행정문서 또는 정보는 다음과 같음

48) 关键信息基础设施安全保护条例 第四章 第二十四条.

49) 关键信息基础设施安全保护条例 第四章 第二十九条.

50) "Code des relations entre le public et l'administration", https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033265181, 검색일: 2024.11.26

- 국방비밀(le secret de la défense nationale): 국방비밀은 형법 제413-9조를 참조하여 정의됨. 1998년 7월 17일 법령 제98-608호에 규정된 조건에 따라 분류 대상이었던 국방 관련 정보, 프로세스, 문서, 컴퓨터 화(化)된 데이터 또는 파일만 해당함(‘국방 기밀’로 분류된 모든 문서)
- 외교 정책 수행의 비밀(le secret de la conduite de la politique extérieure): 행정문서의 형식보다 내용이 더 중요함. 의사소통·통신 요청이 발생하는 컨텍스트, 특히, 국제협상이나 그 협상의 재추적의 기초가 되는 문서, 국제정세나 국가의 행동을 분석한 문서, 프랑스의 외교정책을 반영한 문서가 포함됨
- 통화 및 공공 신용(la monnaie et le crédit public): 이는 투기를 조장하거나 공공 기관의 조치를 복잡하게 만들 수 있는 문서가 전달되는 것을 방지하기 위한. 이는 프랑스 은행이나 재무부 등 통화 당국에서 발행하는 모든 문서를 통신 범위에서 제외하는 것으로 해석되어서는 안됨. 그 범위는 문서 공개가 투기 움직임을 조장하거나 프랑스의 통화 정책을 악화시키는 경우로 엄격히 제한됨⁵¹⁾

나. 배포제한 및 기밀 정보보호

1) 2015년 1월 28일 범부처 지침번호 901/SGDSN/ANSSI(II 901)⁵²⁾

- 2015년 1월 28일 범부처 지침번호 901/SGDSN/ANSSI(II 901)⁵³⁾는 확산 제한 보호 라벨이 부착된 정보를 포함하여 민감한 정보를 처리하는 데 필요한 정보 시스템에 적용되는 조직 및 기술 요구사항을 정의하고 있음
- II 901은 NATO 제한 수준에서 분류된 NATO 정보를 처리하는 정보 시스템에도 적용된다. 또한 II 901은 EU 수준에서 제한받는 EU 분류 정보를 처리하는

51) “Loi française sur la protection des données: Aperçu de la vie privée des données en France”, <https://www.kiteworks.com/fr/glossaire/loi-francaise-sur-la-protection-des-donnees/>(검색일: 2024.10.14.)

52) II n°901/SGDSN/ANSSI(2023.11.13.), <https://cyber.gouv.fr/instruction-interministerielle-n901>(검색일: 2024.10.14.)

53) SGDSN(Secretariat Général pour la Défense et la Sécurité Nationale) 국방안보사무국은 프랑스 국무총리실 산하의 범부처 조직이다. II 901에 따라 ANSSI(National Information Systems Security Agency)는 정보 시스템 보호에 참여하는 제품 및 서비스와 해당 시스템이 제공하는 정보의 승인을 담당한다. 또한 이러한 정보 시스템에 영향을 미치는 보안 사고가 발생할 경우 ANSSI에 통보되며 필요한 경우 지원을 제공할 수 있다.

정보 시스템에도 적용됨

- **(규정 적용대상)** II 901은 민감한 정보 시스템을 구현하는 국가행정기관과 확산이 제한되는 정보 시스템을 구현하는 모든 법인에 적용됨. 또한 II 901은 또한 국가의 과학적, 기술적 잠재력을 보호하고 활동의 일부로서 민감한 정보 시스템을 구현하는 시스템의 적용을 받는 법인에도 적용됨
- **(주요 규정내용)** II 901은 국방비밀이 적용되는 정보를 처리하는 시스템과 관련이 없음. II 901은 민감한 정보 시스템을 권한이 없는 사람에게 공개하거나 변경하거나 사용할 수 없게 되면 이를 구현하는 기관의 목표 달성에 해를 끼칠 가능성이 있는 정보를 다루는 것으로 정의함
- 다른 특정 규정과 마찬가지로 II 901은 위험 기반 접근방식과 인증, 지속적인 개선 프로세스에 중점을 두고 있음. 이러한 개념의 조합을 통해 조직은 다루는 문제를 고려하여 올바른 수준에서 정보 시스템을 보호하고 이 수준이 시간이 지나도 유지되도록 해야 함
- 이러한 개념 외에도 II 901은 정보 시스템 보안 정책(PSSI)의 필요성과 같은 민감한 정보 시스템 또는 제한된 확산에 대한 보안 기반을 정의함
- 확산이 제한된 보호 라벨이 붙은 정보에 대해 II 901은 특히 이 정보가 승인된 제품을 사용하여 정보 시스템 외부로 전송되는 경우 암호화 요구사항을 정의하고 있으며, 이러한 유형의 정보를 처리하는 데 필요한 정보 시스템에 대한 아키텍처 요구 사항도 정의되어 있음

2) 국가의 과학기술적 잠재력 보호 시스템(Protection du potentiel scientifique et technique de la Nation, PPST)⁵⁴⁾

- 국가의 과학 및 기술 잠재력을 보호하기 위한 시스템(PPST)은 제한구역(Zones à Régime Restrictif, ZRR)이 있는 지역에 대한 물리적 보호 및 접근 통제 조치

54) Protection du potentiel scientifique et technique de la Nation (PPST)(2022.8.18.), <https://cyber.gouv.fr/protection-du-potentiel-scientifique-et-technique-de-la-nation-ppst>(검색일: 2024.10.15.)

를 확립하는 것을 목표로 하는 법령번호 2011-1425에 의해 도입된 시스템임

- **(잠재력 보호 대상)** 획득 또는 공개한 대상으로 인해 다음과 같은 결과가 발생할 것으로 예상되는 필수 요소가 포함되어 있음
 - 국가의 경제적 이익에 대한 공격
 - 타국의 재래식 군사 무기고를 강화시키거나 국가 국방 능력을 약화시키는 행위
 - 핵, 탄도, 화학 또는 생물학 분야에서 대량살상무기와 그 벡터의 확산
 - 국내 또는 해외에서 수행되는 테러 활동을 목적으로 이러한 요소를 전환하는 행위
- 국가의 과학 및 기술 잠재력을 보호하기 위한 시스템(PPST)은 형법 413-7조를 근거로 하며 주로 다음의 세 가지 규정을 바탕으로 구현됨
 - 2011년 11월 2일 시행령 제2011-1425호(le décret n° 2011-1425 du 2 novembre 2011)
 - 2012년 7월 3일 총리령(l'arrêté du Premier ministre du 3 juillet 2012)
 - 2012년 11월 7일자 범부처 회보(une circulaire interministérielle du 7 novembre 2012)
- **(적용대상)** PPST 시스템은 보호되는 과학 및 기술 분야에서 운영되는 공공 또는 민간 법인(시설이라고도 함)에 권장됨. 이 규정의 적용 대상이 되는 기관은 국가의 과학 및 기술 잠재력 보호에 관한 2012년 7월 3일 법령의 부록 2에 등재되어 있음
- **(주요 규정내용)** PPST 시스템은 제한구역(ZRR) 개념⁵⁵⁾을 중심으로 함. 해당 ZRR의 생성과 특성 정의는 ZRR이 소재한 기관 대표와 이 기관을 감독하는 부처

55) Arrêté du 3 juillet 2012 relatif à la protection du potentiel scientifique et technique de la nation
Chapitre Ier : Zones à régime restrictif et locaux sensibles (Articles 1)

기업, 기관 및 서비스의 장(長)은 제한구역 및 민감한 장소와 관련된 과학 및 기술 잠재력의 구성 요소에 적합한 보호 수준을 결정하고 보장한다. 이는 데이터 처리, 특히 아웃소싱, 감사 또는 산업재산권 컨설팅을 포함하여 아웃소싱 또는 서비스 제공 계약을 체결하고 실행할 때 이러한 수준의 보호가 유지되도록 보장한다.

감독관은 감독을 담당하는 장관의 국방 및 안보 고위 공무원에게 요청할 수 있으며, 감독 장관이 없는 경우 보호의 필요성을 결정한 장관에게 국방부 또는 내무부로부터 서비스 제공자에 대한 기본 점검을 요청하도록 요청할 수 있다. 이는 정보 시스템 보안 정책을 정의하고 그 구현을 보장한다. 특히 이는 감독을 담당하는 장관이나 보호의 필요성을 결정한 장관에게 중대 사건을 보고하는 절차를 규정하고 있다.

장관 간에 합의됨. 해당 ZRR에 대한 모든 접근은 기관 대표의 요청에 따라 감독 권한이 있는 장관이 발급한 승인을 받은 이후에만 가능함

- PPST 시스템과 관련된 정보 시스템의 보호와 관련하여 해당 기관은 이 시스템에 해당하는 정보와 그렇지 않은 정보를 구별하기 위한 표시를 해야함
- 또한 해당 기관은 이러한 정보 시스템(PSSI)에 대한 보안 정책을 정의하고 구현해야함. 마지막으로 물리적 접근과 마찬가지로, PPST 시스템과 관련된 정보에 대한 논리적 접근은 요청이 발생한 곳에서 해당 기관을 감독하는 장관의 허가를 받아야 함
- 정보 시스템 보호와 관련된 기술적 조치와 관련하여 해당 기관은 민감한 정보 시스템 보호 또는 확산 제한에 관한 2015년 1월 28일 범부처 지침번호 901/SGDSN/ANSSI에 정의된 규칙을 준수해야 함

- **(국방 및 국가안보 사무국 주관)** 대통령실 직속 국방 및 국가 안보 사무국 (Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, SGDSN) 이 주도하는 범부처 시스템인 PPST는 농업, 국방, 경제, 에너지, 환경, 연구, 보건 및 운송을 담당하는 부처에 의해 활용되며 6명의 고위 국방 및 보안 공무원이 중재자로 개입함. 자신의 역량 분야의 특수성에 따라 구현 방법을 조정함
- PPST는 2012년부터 연구 또는 비즈니스 세계의 공공 또는 민간 이해관계자의 지식 및 노하우 보호 개선 필요성에 대한 지원을 주로 기반으로 삼았음
- 모든 국가의 과학기술 분야 시설은 제공되는 서비스 활동의 민감도에 대한 평가를 받을 수 있으며 필요한 경우 이 시스템을 사용하여 더 나은 보호를 받을 수 있음. 이는 각 기관의 특수성을 고려하고 사례별, 위험 및 이용 가능한 수단에 따라 조정된 보호를 고려하는 것이 목표임
- 구체적으로 PPST는 해당 주체에 법적, 행정적 보호를 제공하고 다음을 허용함
 - 관련 부처의 의견을 요청하여 '제한구역(ZRR)'이라고 하는 특정 구역에 대한 물리적, 논리적 접근을 통제
 - 기업의 평판과 경쟁력에 영향을 미치는 악의적인 행위로부터 법적으로 보호

(정보 사기, 민감한 데이터의 도난 또는 캡처, 반경쟁적 관행, 정보 시스템 침입 등)

- 기업의 보안 수준을 높이기 위한 노력의 일환으로 국가 지원 제공
- 보호 문제를 인식하고 있는 책임 있는 작업 팀을 구성
- 연구 및 산업계의 신뢰 공동체 구축
- PPST는 현재의 관심사를 포착하는 유연한 장치라 할 수 있음. 2022년 3월에 발표된 두 가지 법령(Décret n° 2022-367, Décret n° 2022-368)은 필요한 경계를 저해하지 않고 접근 요청에 대한 의견 처리 시간을 줄이기 위해 ZRR 접근 요청 처리를 더욱 최적화
- PPST는 국가의 근본적인 이익 보호에 기여하고 관련 기관의 민감한 지식과 민감한 지식 생산방법, 노하우(암묵지) 등을 보호하기 위한 도구를 구성⁵⁶⁾

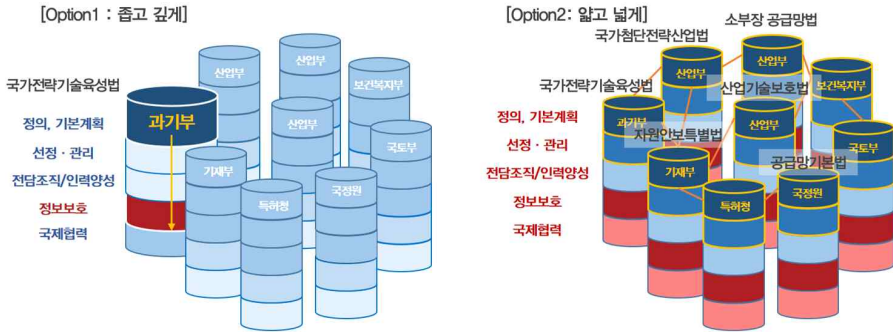
56) "Protéger le potentiel scientifique et technique de la nation", <https://www.sgdsn.gouv.fr/nos-missions/proteger/protoger-le-potentiel-scientifique-et-technique-de-la-nation>(검색일: 2024.10.17.)

제3장 | 법제 유형화 및 구조화 분석

제1절 조사 방식 및 분석 프레임워크

- 국내외 신흥안보를 둘러싼 최신 법제들의 정보보호 이슈들에 초점을 맞추어 넓게 스캐닝하는 방식의 조사를 진행
 - 한국 또는 한국의 특정 부처의 법제 상 정보보호 이슈만을 깊게 조사·분석하는 방식보다는, 국내외 신흥안보 관련 법제들의 최신 동향을 제공함과 동시에 한국 내 여러 부처들의 법제들에 대해서도 넓게 조사·분석하는 방식을 채택
 - 복수의 법률들에서의 정보보호 조항을 조사·분석함으로써 각 법률들의 특징을 비교할 수 있다는 장점이 있음

[그림 3-1] 본 연구의 조사·분석 방식의 비교(본 연구는 Option 2 방식)



자료: 연구진 작성(左: 특정 법률에 대한 정보보호 조항을 분석, 右: 복수의 법률들에 대한 정보보호 조항을 분석).

- 조사 절차 및 범위에 있어서, 전통안보→非전통안보의 전환을 잘 보여주는 대표적인 법제들을 핵심 그룹과 2차 그룹의 2단계로 설정
 - (핵심 법제 그룹) 일본과 중국, 한국의 신흥안보 대응 핵심적인 법안들이 조사 대상이며, 특히 일본과 중국의 경우 2014년 제정 원안 법률과 함께, 2024년 정보보호 범위를 확대하는 내용을 수록한 제·개정이 이루어진 법률들을 함께 조사

- (2차 법제 그룹) 해외 법률들 중 정보보호의 범위를 확대했거나 신흥안보 정책기조 강화를 수록한 경우로서, 중국과 프랑스의 사례가 추가 조사 대상임

[그림 3-2] 조사절차와 조사범위



자료: 연구진 작성.

□ 조사 대상에 있어서, 정보보호 내용을 다루고 있는 법률들 및 기존의 산업기술 내지 과학기술 관련 보안 이슈를 다루고 있는 법률들도 포함

- 한국의 일부법률 및 해외의 법률들에서는 정보보호 이슈를 직접적으로 다루고 있는 조항들이 있는 경우 본 과제와 직접적으로 관련이 있는 내용이라고 보고 우선적 조사 대상임
 - 그러나 일부 법률들의 경우는 정보보호보다는 산업기술 및 과학기술 보호·보안 이슈를 다루고 있는데, 이러한 법률들도 포괄적으로 포함시켜 조사 진행
- 한국의 경우, 경제안보 및 기술안보 등 신흥안보 관련 법률들이 최근 3년 간 신규 제정된 경우가 많아서 전통안보→ 非전통안보의 흐름 내지 정보보호 대상의 확대 등 맥락을 반영하는 조사가 이루어지지는 않았음
 - 다만, 기존의 산업기술 내지 대외무역 관련 법제들은 최대한 폭넓게 포함하여 조사 대상으로서 다루었으며, 일반법과 특별법 측면에서 구분하여 조사
 - 정보보호 대상·범위 확장을 가장 잘 보여주는 사례가 「방위산업보안기본법」(국군방첩사령부)이나, 현재 제정을 준비중이므로 조사대상에 포함시키지 않음

- 정보보호의 대상, 문제나 이슈 발생에 대비·대응하는 방식을 중심으로 조사·분석 프레임워크를 개발하여 이에 따라 법제 조사 진행
- 본 과제에서의 조사·분석 프레임워크를 개발하는 데 있어서 다음과 같은 점들을 고려해야 할 것임
 - 한국의 각 부처에서 국내외 정보보호·기술보안 이슈를 다룬 최근의 법률들의 상황을 파악하고
 - 타 법률에서 다루고 있는 조항 중 소관 법률이 다루고 있지 않거나, 소관 법률에서 다루고는 있으나 구체성이 떨어지는 조항이 있는지를 비교 검토함으로써
 - 각 부처 담당 공무원들이 현행 소관 법률에서 구체적 개정 소요 또는 신규 조항 마련 소요 등이 있는지를 파악하는 데 필요한 기초 정책정보를 제공해야 함
 - 이러한 점에서, 정보보호의 대상과 범위, 정보보호에 필요한 예방 및 위반시 조치 사항 등의 기준과 맥락에 따라 앞 장에서의 국내외 법률들을 정리·분석해야 함
 - 해당 필요성을 반영하여 아래 <표 3-1>과 같이 조사·분석 프레임워크를 개발함

<표 3-1> 국내외 법률 정보보호 내용 유형화 프레임워크

국가	법률	정보보호 대상		조치사항	
		기술 관련 정보	기술정보	예방	발생
한국					
일본					
중국					
프랑스					

제2절 분석결과

□ 국내외 신흥안보 대응 법제들을 <표 3-2>와 같이 유형화 및 구조화하여 정리함

○ 국가별 및 법률별 정보보호 대상, 조치의 두 가지로 구분하여 유형화 정리함

- 정보보호 대상은 다시 ‘기술정보’와 ‘기술 관련 정보’로 구분하였음
- 조치사항은 대비 및 대응의 측면에서 각각 ‘예방’과 ‘발생’으로 구분하였음

<표 3-2> 국내외 신흥안보 대응 법제 체계 유형화

국가	법률	정보보호 대상		조치사항	
		기술 관련 정보	기술정보	예방	관리 및 조치
한국	국가연구개발 혁신법	연구개발과제와 관련하여 연구개발성과 등 대통령령으로 정하는 중요 정보(제21조 1항) 및 국가안보를 위하여 보안이 필요한 연구개발과제(제21조 2항) 및	다음에 해당하는 기술과 관련된 연구개발과제(시행령 제45조) 외국에서 기술이전을 거부하여 국산화를 추진 중인 기술 중앙행정기관의 장이 보호의 필요성이 있다고 인정하는 미래핵심기술 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 국가핵심기술	국가연구개발사업 등의 보안(제21조) 및 국가연구개발사업 등의 보안대책(시행령 제44조) 연구개발과제에 대한 보안과제의 분류(시행령 제45조), 보안사고에 대한 조치(시행령 제48조), 보안관리 실태 점검 및 관련 조치(시행령 제47조) 국가연구개발사업 관련 부정행위	보안사고에 대한 조치(시행령 제48조) 부정행위 등에 대한 제재처분(제32조)

국가	법률	정보보호 대상		조치사항	
		기술 관련 정보	기술정보	예방	관리 및 조치
			「대외무역법」 제19조에 따른 수출 허가 등 제한이 필요한 기술	의 금지(제31조)	
	국가연구개발혁신법	국가연구개발혁신법」 제21조제2항에 따른 보안과제로 분류된 전략연구과제(시행령 제26조)	국가전략기술(제2조 정의) 외교·안보 측면의 전략적 중요성이 인정되고 국민경제 및 연관 산업에 미치는 영향이 크며 신기술·신산업 창출 등 미래 혁신의 기반이 되는 기술로서 제8조제1항에 따라 선정된 기술로 국가전략기술 관련 지식 및 정보에 관하여 시행령 제14조에서 다루고 있음 1. 국가전략기술 분야 국내외 수집정보, 학술지 및 논문 2. 전략연구사업 관련 과제 및 연구성과·평가·조정 정보 3. 기술·산업 정보, 특허정보 및 연구개발 인력·시설·장비 정보 4. 기술이전·실용화 정보 및 기술창업 정보	국가전략기술 정보보호 및 보안(제27조) 및 전략과제 보안관리 조치(시행령 제27조)	
	국가첨단전략산업법	긴급수급안정화조치 등 제공정보의 비공개 인정(제10조제4항) 영업비밀보호법 제2조제2호에 따른 영업비밀	국가첨단전략기술로 지정된 기술 및 관련 정보의 보호	전략기술유출방지 조치의무(제14조) 전문인력 고용·취업계약 제한(제14조) 전략기술유출 및 침해행위 금지(15조)	자료 제출 및 감사 등 행정조치(제45조) 금지행위 위반, 외국 사용목적, 이법 위반행위 등에 대한 벌칙(제50조)

국가	법률	정보보호 대상		조치사항	
		기술 관련 정보	기술정보	예방	관리 및 조치
		전략기술보유자 및 산업기술보호법 제34조 등에 따라 전략기술에 대한 비밀유지의무가 있는 자에 대한 정보(제14조)			
	공급망안정화법	경제안보품목 등과 관련된 정보(제18조) 현황조사·조기경보시스템·위기품목지정·긴급수급조정조치 관련 자료의 비공개(제46조)		경제안보정보의 공개·누설 금지(제18조) 부정취득·사용·공개 및 부정한 목적의 사용·공개·제3자사용, 소송 등 경로로부터의 정보 목적 외 이용 등 비밀준수의무(제47조)	
	국가자원안보특별법	핵심자원과 자원안보정보의 보호(제8조) 영업비밀(제2조 2호)등		자원안보정보의 목적 외 이용 금지 및 비공개 인정(제8조) 제공받은 자료 및 정보 관련 금지행위(제10조제5항) 보안 및 침해사고 예방·대응(제20조) 자원안보정보 중 비밀정보의 공개·누설·목적 외 이용금지(제40조)	과태료 처분(제44조) 비밀정보 공개 누설행위와 반입명령 불응행위에 대한 벌칙(제42조)
	소재부품장비산업법	소재부품장비산업 및 수급안정화 조정 관련 정보 영업비밀보호법 제2조제2호에 따른 영업비밀(제12조 5항)	기술 관련 정보를 보호하는 형태로 보호	수급안정화 관련 제공받은 정보의 비공개 인정(제11조) 소재·부품·장비 분야의 핵심전략기술 관련 자료 및 정보의 비공개 인정(제12조) 기업의 감독 위해 제출받은 자료 또는 정보의 비공개 인정(제74조)	(행정적 구제)업무 보고 및 자료 제출 명령 및 검사, 장소 출입 시 필요한 조치(제74조)

48 신흥안보 분야 법제 분석 기반 글로벌 협력-경쟁 전략

국가	법률	정보보호 대상		조치사항	
		기술 관련 정보	기술정보	예방	관리 및 조치
				수급안정화 관련 제공받은 정보에 관한 금지행위(제11조)	
	대외무역법	국제평화 및 안전유지와 국가안보를 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 대통령령으로 정하는 국제수출통제제 또는 이에 준하는 다자간 수출통제 공조(이하 “국제수출통제제등”이라 한다)에 따라 수출허가 등 제한이 필요한 물품	국제수출통제제등에서 정하는 물품의 제조·개발·사용 또는 보관 등에 관한 기술(제19조)로서 산업통상자원부장관이 관계 행정기관의 장과 협의하여 고시하는 기술(시행령 제32조의 2)	전략물자 수출입관리 정보시스템(제24조) 비밀 준수(제29조)	전략물자 등의 수출입 제한 등(제30조) 벌칙(제53조~54조) 미수범(제55조) 과실범(제56조) 양벌규정(제57조) 과태료(제59조)
	산업기술보호법	산업기술과 관련된 국가연구개발 사업수행결과물(제12조)	국가로부터 연구개발비를 지원받아 개발한 국가핵심기술(제11조)	보호지침의 제정(제8조) 국가핵심기술의 보호조치 의무(제10조) 비밀유지 의무(제34조) 산업기술 유출 및 침해행위 금지(제14조)	(민법상)금지청구권(제14조의2) 손해배상책임 및 3배 징벌적 손해배상책임(제14조의2) 법원의 자료제출 명령(제22조의3) 법원의 비밀유지명령(제22조의4) 산업기술분쟁조정(제23조부터제30조) (행정적 구제) 보호조치 거부, 침해 미신고, 자료 미제출 등에 대한 과태료 처분(제39조) (형사법 구제) 이 법 위반행위에 대한 벌칙(제36조) 미수범 처벌(제36조제7항) 예비·음모죄(제36조의2) 양벌규정(제38조)

국가	법률	정보보호 대상		조치사항	
		기술 관련 정보	기술정보	예방	관리 및 조치
	방위산업기술 보호법	방위산업기술 보호체계에 정보보호체계를 포함하여 보호 대상에 포함	방위산업기술로 지정·고시된 기술의 보호	연구개발사업 수행 과정에서의 성과물 및 수출·국내 이전 시 유출 보호조치 의무(제8조) 방위산업기술의 유출 및 침해행위 금지(제10조)	침해·유출 시 신고의무, 조사권 발동 및 시정명령권(제11조 및 제11조의2) 침해 미신고, 시정명령 불이행, 자료 미제출 등에 대한 과태료 처분(제24조) 외국 사용목적 및 이 법 위반행위에 대한 벌칙(제21조) 예비·음모의 죄(제22조) 양벌규정(제23조)
	중소기업기술 보호법	중소기업기술의 정의를 기술상·경영상 정보로 하여 보호 대상에 포함	법률 전반에서 기술보호 및 정부 차원의 기술 보호·보안 정책 지원 근거 두고 있음(제12조, 제13조, 제15조, 제19조 등)	비밀유지 의무(제32조)	분쟁조정 중재제도(제23조부터 제28조) 자료 미제출 등 행위에 대한 과태료 처분(제35조) 비밀유지의무 위반 행위에 대한 벌칙(제34조)
	영업비밀보호법	영업비밀의 정의를 기술상·경영상 정보로 하여 보호 대상에 포함	기술 관련 정보를 보호하는 형태로 보호(비밀관리성 요건의 충족 필요(제2조제2호))	영업비밀 침해로 보는 금지행위(제2조제3호) 영업비밀 훼손·멸실·변경 금지(법제9조의8)	금지청구권(제10조) 영업상 이익의 손해에 대한 배상 책임(제11조) 신용회복청구권(제12조) 5배 가중 징벌적 손해배상제(제14조의2) 손해액 입증 관련 자료제출 명령(제14조의3) 비밀유지명령(제14조의4) 원본증명기관에 대한 과징금(제9조의5)

국가	법률	정보보호 대상		조치사항	
		기술 관련 정보	기술정보	예방	관리 및 조치
					조사 거부 및 시정명령 불이행행위 등에 대한 과태료 처분(제20조) 이 법 위반행위에 대한 벌칙(제18조) 미수범 처벌(제18조의2) 예비·음모죄(제18조의3) 비밀유지명령 위반죄(법 제18조의4) 몰수(제18조의5) 양벌규정(제19조)
일본	일체적 경제시책 강구를 통한 안전보장 확보 추진법률	(특정중요물자) 특정중요물자 * 안정공급확보 관련 정보 * 국민의 경제활동이 크게 의존하는 중요한 물자 또는 그 생산에 필요한 원재료, 부품, 설비, 기기, 장치나 프로그램(제1장 총칙 제7조 특정중요물자의 지정)	(특정중요기술) 특정중요기술 *의 개발지원 및 특허 출원(제1장 총칙 제2조 기본방칙 제2항 제2호) * 장래의 국민 생활 및 경제활동의 유지에 중요한 역할을 할 수 있는 첨단 기술 (특허기술) 발명과 관련된 정보(제5장 특허출원의 비공개 제65조 특허출원비공개기본지침)	(금지행위1) 안정공급확보 관련 업무 경력자의 (정당한 이유 없이) 관련 비밀 누설 및 남용 행위(제2장 특정중요물자의 안정적 공급확보 제6절 안정공급확보지원법안에 의한 지원 제37조 비밀유지의무) (금지행위2) 특정중요기술조사연구기관 관련 업무 경력자가 (정당한 이유 없이) 해당 위탁과 관련 사무에 관하여 알게 된 비밀을 누설하거나 이용하는 행위(제4장 특정중요기술의 개발지원 제64조 조사·연구 제4항) (금지행위3) 해외에서 공개되지 않은 국내 발명의 외국출원(제5장	(보상) 국가는 보전대상발명에 대하여 보전지정을 받음으로써 손실을 입은 장에게 통상 발생하는 손실을 보상(제5장 특허출원의 비공개 제80조 손실의 보상) (처벌) 법률에서 정하는 위반행위를 한 자는 최대 2년 이하의 징역 또는 100만엔 이하의 벌금에 처함(제7장 벌칙 제92조, 제93조, 제94조, 제95조, 제98조, 제99조 종합) (처벌) 사무에 관하여 알게 된 비밀을 정당한 이유 없이 누설하거나 이용한 자는 2년 이하의 징역 또는 100만엔 이하의 벌금에 처함(제7장 제93조 비밀누설에 따른 처벌)

국가	법률	정보보호 대상		조치사항	
		기술 관련 정보	기술정보	예방	관리 및 조치
				특허출원의 비공개 제78조 외국출원의 금지) (관련 조치) 보전대상발명 관련 정보의 누설 방지를 위하여 내각부령으로 정하는 조치를 강구(제5장 제75조 보전대상발명의 적정관리 조치 제1항)	
	중요경제안보 정보보호활용법	(중요 경제기반 보호정보) 중요 경제기반 보호 관련 조치 및 연구, 중요 경제기반에 관한 중요한 정보로 안전보장에 관한 정보, 정부 또는 국제기구가 제공한 정보 등 (제1장 총칙 제1조 목적 제4항)	(혁신기술) 중요 경제기반에 관한 혁신 기술 안전보장에 관한 정보 (제1장 총칙 제1조 목적 제4항)	(관련조치1) 중요 경제안보 정보의 범위를 분명히 하기 위한 관련 조치를 마련(예: 문서, 도화, 전자적 기록, 물건에 중요 경제안보 정보의 표시를 하는 조치)(제2장 중요 경제안보 정보의 지정 등 제3조 중요 경제안보 정보의 지정 제2항제1호) (관련조치2) 경찰청장관은 도도부현 경찰의 보유 정보에 대한 지정 사실을 통지(제2장 제5조 중요 경제안보 정보의 보호조치 제2항) (관련조치3) 중요 경제안보 정보 보호에 대한 상응 조치를 마련하는 외국 정부 또는 국제기구에 한하여 해당 정보를 제공(제3장 다른 행정기관 등에 대한 중요 경제	(처벌) 업무상 알게 된 중요 경제안보 정보 누설 시 5년 이하의 구금형이나 500만엔 이하의 벌금에 처함(제8장 벌칙 제23조 비밀누설에 따른 처벌) (처벌) 외국의 이익을 꾀하는 등의 목적으로 부정접속 행위를 및 협박 행위를 행하거나 정보 관리를 해치를 행위 등을 통하여 중요 경제안보 정보를 취득했을 때에는 5년 이하의 구금형이나 500만엔 이하의 벌금에 처함(제8장 제24조 국가이익 훼손에 따른 처벌)

국가	법률	정보보호 대상		조치사항	
		기술 관련 정보	기술정보	예방	관리 및 조치
				안보 정보의 제공 제8조 외국 정부 등에 대한 중요 경제안보 정보의 제공) (관련조치4) 중요 경제안보 정보의 취급 업무를 실시한 경우 이를 누설할 우려가 없음에 대한 평가("적성평가")를 실시(제6장 적성평가 제12조 행정안전부의 장의 적성평가 실시)	
중국	중화인민공화국 反간첩법 (개정 법률)	(국가소유재산) 비밀문서, 데이터, 정보, 아이템 등 국가 소유의 재산 (제2장 보안예방 조치 제14조)	(중요정보인프라) 개인이 국내외 기관 등과 결탁하여 국가기관에 대한 사이버공격 , 침입, 간섭 및 기타 공격 수행 시 중요정보인프라 등(제1장 총칙 제4조 제4항)	(관련조치1) 방첩보안 예방을 위한 핵심단위 관리체계를 구축(제2장 제17조 핵심단위 관리체계) (관련조치2) 방첩기술 예방 요구 및 표준에 따라 상응하는 기술조치를 이행(제2장 제20조 방첩기술에 대한 기술조치) (관련조치3) 안보통제구역 결정 시 국방과학기술산업 관련 부서는 성, 자치구, 직할시 인민정부의 승인 및 조정을 받아야 함(제2장 제21조 지방정부의 국방과학기술산업 관리) (조사처리) 국가보안기관은 네트워크 정보 콘텐츠 발견 시 <네트워크 안전법>에 따라 관련 부서에 즉시	(포상) 간첩행위 신고 등 방첩활동에 기여한 개인 및 조직에 국가 규정에 따른 보상이 따름(제1장 총칙 제9조 신고에 따른 보상) (처벌) 범죄에 준하는 간첩행위에 대해서 형사책임을 추궁함(제5장 법적책임 제53조 간첩행위에 대한 형사 책임) (처벌) 범죄에 해당하지 않는 간첩행위에 대해서는 15일 이하의 행정구류에 처하며, 5만 위안 이하의 벌금을 부과 (제5장 법적책임 제54조 간첩행위에 대한 행정 책임) (처벌) 규정을 위반하고 데이터 검색에 협조하지 않는 경우 <네트워크 안전법>의 관련 규정에 따라 처

국가	법률	정보보호 대상		조치사항	
		기술 관련 정보	기술정보	예방	관리 및 조치
				보고(제3장 조사항 제36조 보고 의무) (보장 및 감독) 국가는 방첩분야의 과학기술 혁신 을 장려(제4장 보장 및 감독 제49조 방첩분야 과학기술 발전 촉진)	벌(제5장 제59조 기타 법률에 따른 처벌)
	중화인민공화국 국가비밀엄수법 (개정법률)	(국가기밀) 국가의 정치, 경제, 국방, 외교 등 분야에서 국가안전 및 이익에 피해 발생 가능성이 있을 경우 국가비밀로 확정(제2장 국가 비밀의 범위 및 비밀등급 제13조) (장비 및 제품) 국가기밀에 속하는 장비 및 제품(제22조) - (정치) 국가 사무의 중대한 의사 결정 관련 비밀 - (경제) 과학기술 관련 비밀 - (국방) 국방 및 군사 활동 관련 비밀 - (외교) 외교 활동에 관한 비밀	(과학기술연구) 과학기술의 연구 및 응용에 대한 비밀 및 비밀보호 분야의 지식재산권 (제1장 총칙 제10조)	(금지행위) 국가비밀의 불법 복제, 기록, 보관과 유무선 통신을 통한 전달 등(제3장 비밀보호 제도 제29조 국가비밀의 전달) (관련조치1) 극비 국가비밀 저장매체는 국가비밀보호 기준에 부합하는 시설 및 장비에 보존하고 지정 전담 인력이 관리(제3장 제26조 비밀보호 인력 관리) (관련조치2) 기관·단체는 정보시스템 및 정보 장비의 비밀 보호 관리를 강화하고 비밀보호 자체 감독 시설을 구축(제3장 제31조 비밀보호 감독시설) (관련조치3) 비밀보호 제품 및 기술 장비는 국가비밀보호 규정 및 표준에 부합하여야 함(제3장 제32조 비밀보호 규정 및 표준)	(처벌) 위법소득이 있는 경우, 위법소득을 몰수(제5장 법적 책임 제57조 위법소득 몰수) (처벌) 비밀보호 자격을 취득한 기업 및 공공기관의 비밀보호 관련 위반 사항이 중대한 경우에는 비밀 관련 업무를 잠정 중단하고, 정황이 심각한 경우에는 비밀보호 자격을 취소(제5장 제60조 자격 취소)

국가	법률	정보보호 대상		조치사항	
		기술 관련 정보	기술정보	예방	관리 및 조치
	중화인민공화국 과학기술진보법 (개정법률)		(국제 과기연구협력) 국제 과학기술 연구 협력 시 발생하는 지식재산권 (제8장 국제 과학기술 협력 제82조)	(금지행위) 과학연구 진실성 및 윤리를 위반하는 과학기술 연구개발 및 응용 활동(제10장 감독 및 관리 제107조 과학연구 진실성 위반 행위) (관련조치1) 국제 과학기술 연구 협력에서 지식재산권 보호와 과학 기술 윤리 및 안전 심사 메커니즘을 보완 및 개선(제8장 국제 과학기술 협력 제82조 과학기술 보호를 통한 국제협력 촉진) (관련조치2) 과학연구진실성체제와 과학기술 감독체제 및 윤리 거버넌스 체계를 구축(제10장 제98조 감독 거버넌스체제) (관련조치3) 과학기술관리정보체계 및 심사전문가 데이터베이스를 구축하고 과학기술계획사업의 전문가 심사제도와 심사전문가의 비밀유지 및 책임 제도를 건전화(제10장 101조 비밀유지 심사제도)	(처벌)규정을 위반하여 범죄를 구성한 경우, 형사책임을 추궁(제11장 법률책임 제72조 범죄에 대한 형사책임) (처벌)재산손실 또는 손해를 조성한 경우, 민사책임을 짐(제11장 제72조 손해에 대한 민사책임)
	핵심 정보 인프라 시설 안전 보호 조례	(중요정보인프라시설) 공공통신 및 정보 서비스, 에너지, 교통, 수자원 보호, 금융, 공공서비스, 전자	(국방과학기술) 국방과학기술 산업 분야에서의 중요정보인프라시설 (제1장 일반조항 제2조)	(금지행위) 중요정보인프라를 불법적으로 침입, 방해, 파괴하거나 중요정보인프라의 보안을 위협하는	(포상) 중요정보인프라시설의 안전 보호와 관련하여 성과를 거두었거나 공헌한 기관·개인에게 표창

국가	법률	정보보호 대상		조치사항	
		기술 관련 정보	기술정보	예방	관리 및 조치
		정부, 국방과학기술 산업 및 기타 중요 산업 및 분야 등 (제1장 일반 조항 제2조)		활동(제1장 총칙 제4조 중요정보 인프라 보안 위협행위) (관련 조치1) 중국 내외에서 발생하는 네트워크 보안 위협 및 위협을 감시, 방어, 처리(제1장 제4조 네트워크 보안 위협 방어) (관련 조치2) 네트워크 보안보호 시스템과 책임 시스템을 구축 및 개선하고, 주요 네트워크 보안 문제에 대한 연구 및 해결책 제시(제3장 운영자의 책임 · 의무 제12조 네트워크 보안 문제 연구) (관련 조치3) 운영자는 특별안전관리기관을 설립하고 특별안전관리를 실시. 모든 관리기관의 장과 주요 인력은 보안경력 조사를 실시(제3장 제14조 인력의 보안경력 조사)	(제1장 총칙 제7조 안전보호 성과에 대한 포상) (처벌) 네트워크 안전을 위협하는 등의 결과 초래 시 10만 위안 이상 100만 위안 이하의 벌금을 부과(제5장 법적 책임 제39조 안전 위협에 대한 처벌) (처벌) 사안이 심각할 경우 5일 이상 15일 이하 구류함(제5장 제43조 사안의 심각성에 따른 형사책임) (처벌) 규정을 위반하여 타인에게 손해를 끼친 경우 민사책임을 짐(제5장 제49조 손해에 따른 민사책임) (처벌) 중요정보인프라 운영자가 네트워크 보안보호 의무를 이행하지 않는 경우, 〈네트워크안전법〉 규정에 따라 처리(제5장 제48조 기타 법률에 따른 처벌)
프랑스	형법 제413-7조 (2002년 개정법률)	국무회의령(Un décret en Conseil d'Etat)은 한편으로는 전항에 언급된 군대의 안전과 국방 보호구역 내 건물과 토지의 경계를 정하는 조건과 다른 한편으로 해당 보호구역			(처벌) 국방에 도움이 되는 공공 또는 민간 서비스, 시설 또는 기업 내 장소, 보호되어야 할 시설, 장비 또는 연구 또는 제조의 비밀을 보장하기 위해 구분된 장소에 허가 없이 출입

국가	법률	정보보호 대상		조치사항	
		기술 관련 정보	기술정보	예방	관리 및 조치
		의 접근이 허용되는 조건을 결정함			하는 행위는 6개월의 정역과 7,500 유로의 벌금에 처해질 수 있음
	형법 제413-7조 시행 및 국가의 과학 및 기술 잠재력 보호에 관한 시행령 제2011-1425호	2. 서비스, 시설 또는 기업, 부문 및 전문분야의 특성을 고려하여 국가의 과학적, 기술적 잠재력과 그 전송 방법을 보호하는데 필요한 정보 범주 목록	제2조 Ⅲ. 이전 조항의 적용을 위해 국무총리령은 다음을 결정함: 1° 형법 제R. 413-5-1조 I.에 정 의된 위험에 노출될 수 있는 과학 기술 분야 및 연구 단위의 목록 제2조 Ⅳ. 비공개 국무총리령은 Ⅲ.의 1°에 언급된 과학기술분야 내에서 그 노하우가 테러리즘 또는 대량살상무기(핵, 탄도, 화학, 생물학 분야) 및 그 매개체의 확산 목적으로 전용될 가능성이 있는 전문 분야 목록을 결정함	제1조(형법 제R413-5-1조와 동일)제한구역의 정의: I.과학기술 필수요소 보호 긴급성이 인정되어 보호가 필요한 구역(국가안보 및 경제적 이익에 대한 공격, 테러, 대량살상무기에 활용 등) II. 과학기술분야 교육훈련 시 서비스, 시설 또는 기업의 장(長)의 승인을 받아야하며 이에 대한 검토의견을 감독 주무부처 장관에게 요청함(형법 제R. 413-2를 적용) III. 국방비밀보호 인가를 받은 자는 II.에 따른 감독 주무부처 장관으로부터 호의적인 의견을 받은 것으로 간주 IV. 모든 경우에 서비스, 시설 또는 기업의 장(長)은 II.의 접근승인과 관련된 결정을 감독 주무부처 장관에게 알림 제2조 I. 국가의 과학기술 잠재력	

국가	법률	정보보호 대상		조치사항	
		기술 관련 정보	기술정보	예방	관리 및 조치
				보호는 공공당국과 다음과 같은 서비스, 시설 또는 기업의 장(長) 사이의 협의 통해 보장됨(형법 제 R413-5-1조를 적용, 하나 이상의 제한구역 지정된 곳) II. 이를 위해 국가의 과학적, 기술적 잠재력을 보호하는 데 필요한 정보는 관련 서비스, 시설 또는 기업의 특성에 따라 고정된 조건 하에서 해당 활동을 담당하는 장관에게 (또는 해당 장관과 서비스, 시설 또는 기업의 관할 기관 간 합의에 따라) 제공됨 III. 이전 조항의 적용을 위해 국무총리령은 다음을 결정함: 1° 형법 제R. 413-5-1조 I.에 정의된 위험에 노출될 수 있는 과학기술 분야 및 연구 단위의 목록 2° 서비스, 시설 또는 기업, 부문 및 전문분야의 특성을 고려하여 국가의 과학적, 기술적 잠재력과 그 전송 방법을 보호하	

국가	법률	정보보호 대상		조치사항	
		기술 관련 정보	기술정보	예방	관리 및 조치
				는데 필요한 정보 범주 목록 Ⅳ. 비공개 국무총리령은 Ⅲ.의 1°에 언급된 과학기술분야 내에서 그 노하우가 테러리즘 또는 대량 살상무기(핵, 탄도, 화학, 생물학 분야) 및 그 매개체의 확산 목적으로 전용될 가능성이 있는 전문 분야 목록을 결정함 제3조 본 법령은 프랑스 공화국 영토 전역에 적용됨 제4조 본 법령의 집행 책임은 다음의 장관들에게 있으며 본 법령은 프랑스 공화국 공보에 게재될 것임: 국방·보훈부 장관 생태, 지속가능한 발전, 교통 및 주택부 장관 법무부 장관 내무, 해외영토, 자치체 및 이민부 장관 경제재정부 장관 노동고용보건부 장관 농림축산식품부 장관 고등교육연구부 장관	

국가	법률	정보보호 대상		조치사항	
		기술 관련 정보	기술정보	예방	관리 및 조치
	국가 과학기술 잠재력 보호에 관한 총리령	본 법령 부록 Ⅰ. 형법 제R. 413-5-1조 III.의 두 번째 단락에 따라 호의적인 장관 의견을 얻은 것으로 간주되는 외부 서비스 제 공업체의 범주	본 법령 부록Ⅱ. 보호받는 과학기 술분야 목록 본 법령 부록 Ⅲ. 서비스, 시설 또 는 기업의 전문분야 특성을 고려 하여 국가의 과학기술 잠재력과 그것의 전송방법을 보호하는데 필 요한 정보 범주의 목록	제1조 (제한구역 내 보호시설 책 임자의 임무) 제한 구역에서 과학 기술 잠재력 구성요소가 적합한 수준에서 보호받을 수 있도록 결 정 및 보장 (기본 점검 요청의 의무) 보호가 필요하다고 판단한 자가 감독 책 임이 있는 주무부처, 주무부처가 없을 경우 국방부 또는 행정자치 부에 서비스 제공자에 대한 정보 시스템 보안에 대한 기본점검 요청 제2조 (제한구역 접근 요청 승인) 제한구역 내 보호시설 책임자는 제한구역 접근 요청을 검토 및 승 인하며 과학기술분야 교육 및 훈 령활동의 경우 지원자 신상과 시 설이용 목적 및 해당 활동에 대한 특정정보 명시한 자료 제출 필요 제3조 (제한구역 방문 보안 조치) 방문은 형법 제R. 413-5-1조 II 에 언급된 활동 중 하나의 수행과	

국가	법률	정보보호 대상		조치사항	
		기술 관련 정보	기술정보	예방	관리 및 조치
				관련되지 않은 서비스, 시설 또는 회사 내에 개인이 일시적으로 존재하는 것으로 정의됨. 하나 이상의 제한구역으로 구성된 시설의 장은 필요한 경우 해당구역 방문에 적용되는 보안 조치(방문기록, 관계자 필수 동행 등) 결정해야함 제4조 (제한구역 내 민감한 장소 지정) 제한구역 내 보호시설 책임자는 민감한 서비스, 시설 등 하나 이상의 민감한 장소를 지정할 수 있으며 지정된 민감한 장소는 형법 제R. 413-5-1조 1.에 따라 강화된 보호조치 요구됨. 민감한 장소는 그곳에서 수행되는 작업이나 그곳에 보관된 자재 또는 제품과 직접 관련 있어야함. 제5조 1.(보호되는 과학기술 분야목록) 매년 업데이트되며 본 법령의 부록 II.에 명시되어 있음	

국가	법률	정보보호 대상		조치사항	
		기술 관련 정보	기술정보	예방	관리 및 조치
				II. (국가 디렉토리 등록) 제한구역 내 보호시설 책임자는 (국무총리실 직속) 국가안보 및 국방 총국장 관리 하에 있는 국가 디렉토리에 연구 또는 생산 단위를 등록하는데 유용한 모든 요소를 국방부 및 감독 주무부처 고위급 보안담당자에게 전달함 III. (국가 디렉토리 등록 목적) 이 디렉토리는 강화된 보호 조치의 대상을 정하고 있는 형법 R. 413-5-1의 I.에 정의된 위험에 특별히 노출되어 있는 연구 또는 생산 단위를 식별하면서 보호받아야 할 과학기술 분야의 연구 또는 생산 단위를 분류함 제6조 (정보보호 보장 조치) 보호 받아야 할 과학기술 분야의 연구 또는 생산단위의 책임자는 해당 정보의 보호를 보장하기 위해 필요한 모든 조치를 취함. 정규직원 통제 하에 교육훈련생의 활동을	

국가	법률	정보보호 대상		조치사항	
		기술 관련 정보	기술정보	예방	관리 및 조치
				보장하며 민감한 장소 방문 기록이 보관되도록 보장함. 감독 주무부처 또는 보호의 필요성을 결정한 장관의 고위급 보안 담당자가 요청 시 이를 참고할 수 있어야함 제7조 (정보교환 조치) 본 법령 제5조 Ⅲ.항에 언급된 목록에 나열된 연구 또는 생산 단위의 관리자와 보호받는 과학기술 분야에 속하는 활동을 주최하는 공공기관의 관리자는 과학기술 잠재력을 보호하기 위한 협의 조치를 적용	

자료: 법률을 기반으로 연구진 작성.

| 제4장 | 연구결과 정리 및 정책추진 포인트

제1절 조사·분석 결과 정리 및 시사점

- **신흥안보 관련 국내외 최신 법률들을 전통안보 및 비전통안보의 맥락에 의해 조사·분석하였으며 각 법률들의 대비·대응 조치를 도출하였음**
- 한국은 전통안보-비전통안보 간의 역사적 흐름을 연계시키며 입법화하지는 않음
 - 전통안보 관련 법률과 비전통안보 관련 법률이 역사적 흐름에 의해 연결되어 기존 전통안보 관련 법률을 개정하는 방식으로 입법이 추진되었다기보다는,
 - 경제안보, 공급망확보, 산업기술보호, 과학기술보안 등 신흥안보 관련 개별사안에 대한 부처별 대응력을 강화하기 위해 신규 제정 방식으로 입법을 추진함
- 해외는 전통안보 또는 기존의 신흥안보 관련 법률들을 주로 개정 내지는 리뉴얼하는 방식을 통해 전통안보-비전통안보 간 연계성을 유지하는 흐름을 보임
 - 특히, 정보보호의 범위를 비전통안보의 확대 흐름에 맞추어 기존의 전통안보 또는 혐의의 정보보호 범위를 다루었던 법률들을 개정하는 입법을 추진함
 - 일본과 중국의 최신 정보보호 법·제도 제·개정 움직임에서 가장 주목해야 할 점은 정보보호 및 간첩활동의 범위를 확대하고 있는 것으로서, 성격이 유사한 법제 난립을 최소화하고 정책 집중력을 높일 수 있을 것으로 예상함
 - 중국의 경우, 反간첩법 개정 사항은 간첩의 ‘대상’과 관계없이, 대상이 누구든 간첩 의심 활동이 될 수 있는 ‘행위’에 초점을 맞추고 있기 때문에 의미심장함
 - 英·美 국가들의 경우도 최근 ‘적국’ 개념을 없애고 정보보호 대상 범위를 확대함으로써, 우방국 여부와 상관없이 제재 조치를 강화하는 추세(조선일보, 2024.8.2.)
 - 한국에서 ‘간첩’ 관련 법률은 형법으로서, 간첩의 대상 범위(‘적국’)보다는 간첩 활동 ‘행위’의 확대와 구체화에 초점을 맞추거나, 간첩 행위 주체의 범위를 확대하는 개정(조선일보, 2024.12.3.)을 통해 R&D 관련 이적 활동에 대한 제재 필요

[그림 4-1] 본 연구의 조사·분석 결과 정리



자료: 연구진 작성.

□ 한국의 다수의 신흥안보 대비·대응 법제의 강화는 한국의 정책경쟁 문화를 반영하는 사례로서, 선택 가능한 정책대안이 많다는 장점을 가짐

- 각 부처의 해당 정책기능에 충실한 법제들을 다수 제정하고 정책경쟁을 강화함으로써 최고의사결정기구의 선택 가능 정책 대안 Pool을 마련한다는 장점이 있음
 - 최근 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 기획재정부 등을 통해 신흥안보 대응 법제들을 마련함으로써 국가안보 관련 사안별 대응 체계를 제고할 수 있음
 - 그러나 정책 대응의 실무체계가 다수 존재함으로써 발생하는 낭비가 표면화될 경우 정책 집중력이 약화되고 국가적 안보 총력 대응이 어려워질 수 있음
- 정보보호 및 기술보호 관련 실무체계가 법제별로 다수 존재하는 현재 상황을 고려했을 때, 각 부처 간 정책정보 교류와 상호 모니터링이 필요
 - 통합법 제정 등의 방식은 현실적이지 않으며, 현재 정책 상황을 유지하는 가운데 서로 각 부처의 정책 준비·대응 상황에 대한 실무급 교류가 현실적 대안임

<표 4-1> 경제안보·기술안보 관련 실무위원회의 종류와 내용(디스플레이 사례)

구 분	국가핵심기술(정보보호)	국가첨단전략기술(정보보호)	국가전략기술(정보확인)
위원회명	디스플레이 분야 산업기술보호전문위원회	첨단전략기술 조정위원회 소위원회 (디스플레이)	국가전략기술 확인제도 디스플레이분야 소위원회
소관부처	산업통상자원부	과학기술정보통신부 /산업통상자원부	과학기술정보통신부 /(산업부 참여)
관련법령	산업기술 유출방지에 및 보호에 관한 법률	국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법	국가전략기술육성에 관한 특별법
목적	산업기술 보호	첨단전략기술 육성 및 기술보호	전략기술육성을 위한 국가전략기술 여부 확인
운영실무	KAITS (한국산업기술보호협회)	KIAT (한국산업기술진흥원)	KISTEP (한국과학기술기획평가원)

자료: 이정노(2024.11.21.~12.05.) 수정 및 편집.

제2절 향후 정책 실무추진의 초점과 포인트

□ 국가 컨트롤타워 설치 등 당위성과 명분론 중심의 정책대안보다는 한국의 현실을 고려한 실존적이고 실현가능한 정책 대안 개발이 필요

- 해외의 법제 사례의 경우, 국가 컨트롤타워(일본(내각 승인)과 중국(전국인민대표회의 상무위원회))가 신흥안보 관련 법제들을 소관하고 전략기술 관련 정보보호 조치를 일관된 흐름에 의해 강화하는 체계의 기획과 실행이 가능한 구조
- 한국의 정책문화를 고려했을 때 컨트롤타워 등의 정책 대안은 적합하지 않으며, 오히려 앞에서 검토했던 실무급 교류 수준이 현실적이고 실행 가능한 대안임
- 이러한 맥락에서, 다음과 같은 실무적 조치를 고려해 볼 수 있음
 - ① 신흥안보 관련 최근 법제들과 기존의 국가안보(전통안보 영역 중심) 관련 법제들 간의 연계성 강화를 위한 후속 실무조치
 - ② 현행 전략기술 정보보호 조치의 실효성과 작동가능성 제고를 위한 일관된 집행 체계 및 채널(e.g. 국가과학기술자문회의 산하 국가전략기술특별위원회) 강화

□ 추가 입법 소요 또는 개정 입법 소요에 대해서는 본 연구와 같은 각 법제 간 비교 분석 및 정보보호 유형화 분석 등에 기반한 실무조치 필요

- 본 연구는 그 자체로서 완결된 정책대안을 제시하기보다는 국내외 최신의 정보 보호 및 기술보호 내용을 다룬 법제들을 소개하고 그 내용을 최대한 구조화시켜 정리하는 정책정보 제공에 초점을 두고 진행하였음
- 따라서 각 부처 담당관은 본 연구결과 및 최근 법제 정보를 참조하여 현재 소관 법제의 개정 또는 추가 시행령 항목이나 조항에 대한 실무적 판단을 진행할 필요
- 예를 들어, 한국 법제들에 대한 비교 검토 결과 다음과 같이 법적인 이슈가 제기 되었음을 참조할 필요(정원준, 2024.10.20.~11.22.)

- 국가전략기술육성법 제27조(국가전략기술 정보보호 및 보안): 정보가 무엇을 지칭하는지, 혹은 어떻게 보안 및 보호조치를 해야 하는지가 불분명하고, 전략 과제가 연구개발과제의 일환이므로 혁신법 규정을 준용하여 적용이 될 것인데, 그 경우에도 혁신법의 해당 규정을 따라갈 경우 그 내용이 불명확
- 혁신법상 일반과제와 전략법상 전략기술과제(보안과제로 분류되지 않은)를 놓고 비교할 때 같은 수준의 보호 및 보안조치를 적용하는 것이 바람직한가를 볼 때 추가 입법의 소요가 있다고 판단됨
- 기술 보호 및 정보보호 관련 국내 입법례와의 비교검토를 통해 현행 입법체계의 보호수준이 적절한지와 국가전략기술육성법에 추가적인 제재 규정을 강구할만한 실익이 있는지에 대한 현실적 검토 필요
 - 전략기술에 대해 산업통상자원부 장관 공보에 따라 고시하는 경우 산업기술 보호법이 적용되므로, 행정적 협력을 통해 제재 수단에 대해 강구할 필요가 있음
 - 전략과제의 비공개 정보는 비밀관리성이 입증될 경우 영업비밀보호법상의 영업비밀에 해당될 가능성이 크다고 볼 수 있음
 - 따라서 이러한 관련 법률 적용이 우선될 필요가 있는데, 타 법 적용이 안 이루어 지더라도 형사적 제재의 경우 혁신법의 형량이 낮게 규정되어 있어 국가전략기술 육성법에 형벌 규정을 추가 신설할 소요를 고려할 수도 있음
 - 그러나 국가전략기술육성법의 경우는 국가 경제적·안보적으로 중요한 기술의 개발과 사업화를 지원하고자 하는 진흥이 주목적으로, 규정하는 기술의 범위가 타 법률에 비해 넓다는 특징이 있기 때문에
 - 육성법에서의 형벌 규정과 같은 과도한 규제는 연구현장에서의 R&D 의지를 위축시키는 등 부작용 가능성이 크기 때문에 국가전략기술육성법 개정보다는 기술보호 관련 타 법률들을 준용하거나 형법의 간접 조항 개정을 고려할 필요
 - 또한, 행정적 제재의 경우 앞에서 기술한 전략기술육성법의 제정 취지 및 타 법률들과의 역할 분담의 관점에서 바라보고 도입 여부를 검토해야 할 것임

참고문헌

(국내)

- 김상배(2016), 「신홍안보와 메타 거버넌스: 새로운 안보 패러다임의 이론적 이해」, 『한국정치학회보』, 50(1), pp. 75-104.
- 국가과학기술자문회의(2024.8.26.), 「대한민국 과학기술주권 청사진 - 제1차 국가전략기술 육성 기본계획(‘24~’28)(안) -」
- 강경호(2024.7.23.), 「『공급망안정화법』 시행을 계기로 바라본 정보기관의 역할」, 『이슈브리프』, 제577호, 국가안보전략연구원, p.3-4.
- 경향신문(2024.2.28.), “내부 통제 강화하는 중국…反간첩법 이어 기밀보호법 개정”.
- 국가정보원 국가사이버안보센터(2023.1.31.), “국가정보보안 기본지침(2023.1.31.부)
- 뉴스1(2023.7.7.), “‘K방산’ 보안 강화한다… 방첩사 ‘방산보안기본법’ 제정 검토”.
- 박형민(2022.11.14.), 「일본 경제안전보장법의 내용과 산업기술 관점에서의 시사점」, 『KIAT [애자일]』, 제12호, 한국산업기술진흥원, p.2.
- 법률신문(2024.5.29.), “(1) 일본의 시큐리티 클리어런스 법 제정과 경제안보”.
- 법률신문(2023.3.18.), “중국 개정 〈국가기밀보호법〉의 주요내용 및 시사점”.
- 산업통상자원부 보도자료(2023.5.26.), 「국가첨단전략산업 육성을 위한 총력대응 시작」
- 세계법제정보센터(2024.4.3.), “중국의 AI 관련 법제 현황”.
- 신판수(2020.5.28.), 「[기고]우리 기업이 높이기 쉬운 ‘중국 네트워크 안전법’ 소개(1)」, 코트라, <https://www.khidi.or.kr/kohes/board/view?pageNum=6&rowCnt=10&menuId=MENU02454&maxIndex=00488501909998&minIndex=00488463149998&schType=0&schText=&categoryId=&continent=&country=&upDown=0&boardStyle=&no1=1032&linkId=48846361>(검색일:2024.10.12.)
- 연합뉴스TV(2024.11.26.), “K-산업, 기술유출 ‘경고등’…“국가안보까지 위협”.
- 윤정현(2021.9.27.), 「글로벌 불확실성 시대의 신홍안보 연구 동향과 시사점」, 『Future Horizon+』, 2021년 제3호(Vol. 50), 과학기술정책연구원, p.48.
- 이정노(2024.11.21.~12.05.), 탐방인터뷰.
- 이준희(2024.5.29.), 「일본의 시큐리티 클리어런스 법 제정과 경제안보」, 법률신문.

<https://url.kr/i8dvcx>(검색일: 2024.8.8.)

정원준(2024.10.20.~11.22.), 탐방인터뷰 및 자문.

정태인·김주영·김원(2017), 「중국 핵심 정보 인프라 시설 보호 동향, 『정보보호학회지』, 27(5), pp.58-68.

조경희(2024.2.27.), 「일본의 경제안보를 위한 공급망 입법례」, 『최근 외국입법정보』, 2024-01호 (통권 제239호), 국회도서관, p.1.

조선비즈(2024.9.18.), “[단독] 삼성·하이닉스 임원 출신 반도체 전문가 최진석씨, 기술 유출 혐의로 구속”.

조선일보(2024.8.2.), “英, 간첩죄에 ‘적국’ 개념 없애… 우방도 안봐주는 美, 최대 사형 가능”.

조선일보(2024.10.28.), “한국인, 중국서 반간첩법 혐의 첫 구속”.

조선일보(2024.10.30.), “일본인 17명 잡혀갔다… 中 간첩몰이, 한국인으로 타깃 옮겨와”.

조선일보(2024.12.3.), “巨野, 법안도 입맛대로… 간첩죄 확대 돌연 반대”.

조용래 외(2023), 「국가 필수전략기술육성·보호 종합전략 수립연구②」, 과학기술정보통신부/STEPI.

조은교(2023.5), 「과학기술: 미·중 기술 경쟁에 따른 중국의 전략과 우리의 대응방안」, 『한반도 포커스』, 2023권 4호, 경남대학교 극동문제연구소, pp.42-53.

주 홍콩 총영사관(2023.6.26), “중국 본토 내 ‘반간첩법’ 시행 대비 안전공지”.

최동준(2021), 「기술의 유출·침해행위에 대한 법적 보호제도 -관련법의 기술 개념, 침해유형 및 법적 보호수단을 중심으로-」, 『법학논고』, (72), pp.275-327,

한겨레(2024.2.28.), “중, 기밀보호법 개정…반간첩법·데이터법 이어 사회·경제 옥죄나”.

한국경제신문(2024.11.5.), “[단독] 한국도 전략물자 독자 수출통제 길 열렸다”.

(국외)

司法部网站(2021年8月18日) “司法部 网信办 工业和信息化部 公安部负责人就《关键信息基础设施安全保护条例》答记者问”.

金塔科技在线(2024年8月23日), “【普法课堂】《中华人民共和国科学技术进步法》”.

丽水日报(2024年7月10日), “全省人大联动开展科技进步“一法两条例”执法检查”.

全国人民代表大会(2023年10月31日), “全国人民代表大会常务委员会执法检查组关于检查《中华人民共和国科学技术进步法》实施情况的报告”.

中国青年报(2024年5月24日), “日本通过经济安保新法 加速驶往“秘密国家””.

中律网整理(2024年11月19日), "2024年中华人民共和国反间谍法".

澎湃新闻(2024年5月12日), "日本通过经济安保新法案, 加强秘密信息保护的多重企图".

杭州网(2024年10月25日), "关于《中华人民共和国科学技术进步法》《浙江省科学技术进步条例》《浙江省知识产权保护和促进条例》贯彻执行情况的执法检查报告".

久野新(2024. 10. 9.), 탐방인터뷰.

(법률)

경제안보를 위한 공급망 안정화 지원 기본법(2024.6.27.)

국가연구개발혁신법(2024.7.24. 시행)

국가연구개발사업 보안대책(2023.11.20. 시행)

국가자원안보특별법(2025.2.7. 시행)

국가전략기술육성에 관한 특별법(2023.9.22. 시행)

국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법(2024.8.21. 시행)

대외무역법(2024.8.21. 시행)

방위산업기술보호법(2024.7.17. 시행)

부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(2024.8.21. 시행)

방위산업기술보호지침 방위사업청 훈령 제650호(2020.12.30. 전부개정)

산업기술보호법(2024.8.21. 시행)

소재·부품·장비산업 경쟁력강화 및 공급망안정화를 위한 특별조치법(2024.7.10. 시행)

중소기업기술 보호 지원에 관한 법률(2024.7.10.)

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和7年6月1日 施行)

重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(令和6年5月17日 施行)

关键信息基础设施安全保护条例(2021颁布)

中华人民共和国保守国家秘密法(2024修正)

中华人民共和国反间谍法(2023修正)

中华人民共和国科学技术进步法(2022年1月1日起施行)

(사이트)

국가법령정보센터, <http://www.law.go.kr/>

内閣府, <https://www.cao.go.jp>

百科, <https://baike.baidu.com>

Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, <https://cyber.gouv.fr>

Arrêté du 3 juillet 2012 relatif à la protection du potentiel scientifique et technique de la nation(2022 July 5)

“Code des relations entre le public et l'administration”, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033265181(검색일: 2024.11.26.)

Décret n° 2011-1425 du 2 novembre 2011 portant application de l'article 413-7 du code pénal et relatif à la protection du potentiel scientifique et technique de la nation(2011 November 4)

Kiteworks, <https://www.kiteworks.com/fr>

Légifrance, <https://www.legifrance.gouv.fr>

“Loi française sur la protection des données: Aperçu de la vie privée des données en France”, <https://www.kiteworks.com/fr/glossaire/loi-francaise-sur-la-protection-des-donnees/>(검색일: 2024.10.14.)

“Protection du potentiel scientifique et technique de la Nation (PPST)(2022.8.18.)”, <https://cyber.gouv.fr/protection-du-potentiel-scientifique-et-technique-de-la-nation-ppst>(검색일: 2024.10.15.)

“Protéger le potentiel scientifique et technique de la nation”, <https://www.sgdsn.gouv.fr/nos-missions/proteger/proteger-le-potentiel-scientifique-et-technique-de-la-nation>(검색일: 2024.10.17.)

“Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale(SGDSN)”. <https://www.sgdsn.gouv.fr>